2026年税务师《涉税服务实务》基础打卡

第一章　导论

知识点1：涉税专业服务的业务范围

包括纳税申报代办、一般税务咨询、专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查、其他税务事项代办业务和其他税务代理业务。

涉税业务类型	可以实施该业务的机构
特定涉税专业服务：专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查	应当由具有税务师事务所、会计师事务所、律师事务所资质的涉税专业服务机构从事，相关文书应由税务师、注册会计师、律师签字，并承担相应的责任
一般涉税专业服务：纳税申报代办、一般税务咨询、其他税务事项代办和其他税务代理业务	可以由税务师事务所和从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构承接

需要关注的重点业务

1.一般税务咨询

包括纳税申报咨询、税务事项办理辅导、税务信息提供、税务政策解答等事项。

2.专业税务顾问

包括：专项税务咨询服务和长期税务顾问服务。

专项税务咨询服务包括但不限于涉税尽职审慎性调查、纳税风险评估、资本市场特殊税务处理合规性审核以及与特别纳税调整事项有关的服务等；

长期税务顾问服务是提供期限不短于1年的税务咨询服务。

3.涉税鉴证业务

鉴证人接受委托，依法对被鉴证人涉税事项的合法性、合理性进行鉴定和证明，并出具书面专业意见；

包括：企业注销登记鉴证、土地增值税清算鉴证、企业资产损失税前扣除鉴证、研发费用税前加计扣除鉴证、高新技术企业专项认定鉴证、企业所得税汇算清缴鉴证、涉税交易事项鉴证、涉税会计事项鉴证、税收权利义务事项鉴证和其他涉税事项鉴证。

4.纳税情况审查业务

接受行政机关、司法机关委托，依法对纳税人、扣缴义务人等纳税情况进行审查并作出专业结论。

1.（单选题）涉税专业服务的服务范围不包括（　）。

A.纳税申报代办

B.一般税务咨询

C.代理民事诉讼

D.涉税鉴证

【正确答案】C

【答案解析】涉税专业服务的服务范围主要是纳税申报代办、一般税务咨询、专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查、其他税务事项代办和其他税务代理。

2.（单选题）接受行政机关、司法机关委托，依法对纳税义务人、扣缴义务人等纳税情况进行审查，并做出专业结论，属于（　）业务。

A.专业税务顾问

B.税务合规计划

C.纳税情况审查

D.涉税鉴证

【正确答案】C

【答案解析】选项A，专业税务顾问业务是指接受委托人委托，指派涉税服务人员，就委托的特定涉税事项提供专项税务咨询服务或者为委托人提供长期税务顾问服务；选项B，税务合规计划是指依据国家税收政策及其他相关法律、法规和规定，为满足委托人特定目标提供的税务合规服务方案、税务合规建设咨询服务、税务合规评估咨询服务；选项D，涉税鉴证业务是指鉴证人接受委托，按照税收法律法规以及相关规定，对被鉴证人涉税事项的合法性、合理性进行鉴定和证明，并出具书面专业意见。

3.（单选题）对委托人的日常办税事项提供的税务咨询服务，属于（ ）业务。

A.一般税务咨询

B.涉税鉴证

C.专业税务顾问

D.纳税申报代办

【正确答案】A

【答案解析】选项A，一般税务咨询，是指对委托人日常办税事项提供的税务咨询服务。

知识点2：税务师事务所

1.税务机关对在商事登记名称中含有“税务师事务所”字样的行政相对人进行书面记载的行政行为。

2.税务师事务所办理商事登记后，应当向省税务机关办理行政登记。

3.从事涉税专业服务的会计师事务所和律师事务所，依法取得会计师事务所执业证书或律师事务所执业许可证，视同行政登记。

4.税务师事务所采取合伙制（普通合伙、特殊普通合伙）或者有限责任制组织形式的，除国家税务总局另有规定外，应当具备下列条件：

（1）合伙人或者股东由税务师、注册会计师、律师担任，其中税务师占比应高于50%；

（2）有限责任制税务师事务所的法定代表人由股东担任；

（3）税务师、注册会计师、律师不能同时在两家以上的税务师事务所担任合伙人、股东或者从业；

（4）不得与已经行政登记的税务师事务所字号重复。

5.符合以下条件的税务师事务所，可以担任税务师事务所的合伙人或者股东：

（1）执行事务合伙人或者法定代表人由税务师担任；

（2）前3年内未因涉税专业服务行为受到税务行政处罚；

（3）法律行政法规和国家税务总局规定的其他条件。

6.符合以下条件的从事涉税专业服务的科技、咨询公司，可以担任税务师事务所的合伙人或者股东：

（1）由税务师或者税务师事务所的合伙人（股东）发起设立，法定代表人由税务师担任；

（2）前3年内未因涉税专业服务行为受到税务行政处罚；

（3）法律行政法规和国家税务总局规定的其他条件。

7.行政相对人办理税务师事务所行政登记，应当自取得营业执照之日起20个工作日内向所在地省税务机关提交材料。

省税务机关自受理材料之日起20个工作日内办理税务师事务所行政登记。

符合行政登记条件的，将税务师事务所名称、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人、职业资格人员等有关信息在门户网站公示，公示期不得少于5个工作日。

8.税务师事务所的名称、组织形式、经营场所、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人等事项发生变更的，应当自办理工商变更之日起20个工作日内办理变更行政登记。

省税务机关自受理材料之日起15个工作日内办理税务师事务所变更行政登记。

1.（单选题）税务师事务所办理商事登记后,应当向（ ）办理行政登记。

A.主管税务机关

B.省税务机关

C.县税务机关

D.市税务机关

【正确答案】B

【答案解析】税务师事务所办理商事登记后，应当向省税务机关办理行政登记。

2.（多选题）下列关于税务师事务所办理行政登记的时间规定，正确的有（ ）。

A.行政相对人办理税务师事务所行政登记，应当自取得营业执照之日起20个工作日内向所在地省税务机

关提交相关材料

B.省税务机关自受理材料之日起 20 个工作日内办理税务师事务所行政登记

C.符合行政登记条件的，将税务师事务所的有关信息在门户网站公示，公示期不得少于 5 个工作日

D.省税务机关自受理材料之日起 20 个工作日内办理税务师事务所变更行政登记

E.税务师事务所市场主体注销登记后，应当办理终止行政登记

【正确答案】ABC

【答案解析】选项 D，省税务机关自受理材料之日起 15 个工作日内办理税务师事务所变更行政登记；选项 E，税务师事务所市场主体注销登记前，应当办理终止行政登记。

3.（多选题）下列关于税务师事务所的说法，正确的有（　）。

A.税务师事务所是专业从事涉税服务的工作机构

B.税务师事务所采取合伙制或者有限责任制组织形式

C.有限责任制税务师事务所的法定代表人应由税务师担任

D.税务师、注册会计师、律师可以同时在两家以上的税务师事务所担任合伙人、股东或者从业

E.税务师事务所字号不得与已经行政登记的税务师事务所字号重复

【正确答案】ABE

【答案解析】选项 C，有限责任制税务师事务所的法定代表人由股东担任；选项 D，不能同时在两家以上的税务师事务所担任合伙人、股东或者从业。

第二章　税收征收管理

知识点 3：税款征收的措施

（一）核定应纳税额

1.核定应纳税额的情形

无账可查	①依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的； ②依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的； ③擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的； ④发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；
难以查账	⑤虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；
计税依据不可信	⑥纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

2.对未按照规定办理税务登记的从事生产、经营的纳税人以及临时从事经营的纳税人，由税务机关核定其应纳税额，责令缴纳。不缴纳的，税务机关可以扣押其价值相当于应纳税款的商品、货物。

扣押后缴纳应纳税款的，税务机关必须立即解除扣押，并归还所扣押的商品、货物。

扣押后仍不缴纳应纳税款的，经县以上税务局（分局）局长批准，依法拍卖或者变卖所扣押的商品、货物，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

（二）关联企业纳税调整——独立交易原则

关联企业应当按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用。如果未按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用， 而减少其应纳税的收入或者所得额的，税务机关有权进行合理调整。

（三）欠税公告

<table>
<tr><td>范围</td><td colspan="2">（1）办理纳税申报后，纳税人未在税款缴纳期限内缴纳的税款。
（2）经批准延期缴纳的税款期限已满，纳税人未在税款缴纳期限内缴纳的税款。
（3）税务检查已查定纳税人的应补税额，纳税人未在税款缴纳期限内缴纳的税款。
（4）税务机关核定纳税人的应纳税额，纳税人未在税款缴纳期限内缴纳的税款。
（5）纳税人的其他未在税款缴纳期限内缴纳的税款</td></tr>
<tr><td rowspan="3">内容</td><td>企业或单位</td><td>企业或者单位的名称、纳税人识别号、法定代表人或者负责人姓名、证件类型、证件号码、经营地点、欠缴税费种、欠税所属期、欠税金额、已缴纳欠税对应形成的欠缴税款滞纳金金额、欠缴日期、公告机关</td></tr>
<tr><td>个体工商户</td><td>个体工商户名称、经营者姓名、纳税人识别号、证件类型、证件号码、经营地点、欠缴税费种、欠税所属期、欠税金额、已缴纳欠税对应形成的欠缴税款滞纳金金额、欠缴日期、公告机关</td></tr>
<tr><td>个人（不含个体工商户）</td><td>公告其姓名、证件类型、证件号码、欠缴税费种、欠税所属期、欠税金额、已缴纳欠税对应形成的欠缴税款滞纳金金额、欠缴日期、公告机关</td></tr>
<tr><td>确认</td><td colspan="2">（1）公告机关应当在公告前将拟公告内容推送至纳税人进行确认，纳税人应当在 3 个工作日内予以确认，且纳税人可以在 3 个工作日内向公告机关提出异议处理，公告机关自收到异议之日起 3 个工作日内进行核实。
（2）欠税公告发布后，纳税人可以书面向公告机关提出异议，公告机关自收到异议之日起 5 个工作日内进行核实</td></tr>
<tr><td>方式</td><td colspan="2">公告机关应当按月在行政执法信息公示平台公告纳税人的欠税情况。（电子税务局、办税场所、新闻媒体等渠道）</td></tr>
<tr><td>不予</td><td colspan="2">（1）破产程序中税务机关依法受偿但尚未入库的税款、税款滞纳金。</td></tr>
</table>

公告的情形	（2）已宣告破产、解散或者依法被吊销营业执照、责令关闭、被撤销的，经法定清算后，被依法注销其法人资格企业的税款、税款滞纳金。 （3）破产重整、和解程序中，税务机关在依法受偿后，依据重整计划或者和解协议未获清偿的税款、税款滞纳金。 （4）欠税情况涉及国家秘密等其他不宜公告的情形，经省级税务机关批准，不予公告

（四）税收保全

税务机关有根据认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为的，可以在规定的纳税期前责令纳税人限期缴纳应纳税额，在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的，税务机关可责成纳税人提供纳税担保。税务机关责令纳税人提供纳税担保而纳税人拒绝提供纳税担保或无力提供纳税担保的，经县以上税务局（分局)局长批准，税务机关可以采取税收保全措施。

1.适用对象：从事生产、经营的纳税人。

2.审批权限：县以上税务局（分局）局长。

3.具体措施：

（1）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款。

（2）扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产。

（五）强制执行

1.阻止出境（重要考点）

（1）适用对象：欠缴税款的纳税人或纳税人的法定代表人，出境前未按规定结清税款、滞纳金或提供纳税担保。

（2）执行机关：出入境管理机关。

（3）阻止出境包括：布控、撤控。

2.强制执行

（1）适用对象：从事生产经营的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人。

（2）审批权限：县以上税务局（分局）局长。

（3）具体措施：

a.书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款。

b.扣押、查封、依法拍卖或者变卖其价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

（六）税款优先

1.税收与无担保债权关系：除另有规定外，税收优先于无担保债权。

另有规定的情形为：破产法规定的破产企业所欠职工工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及依法应支付给职工的补偿金。

2.税收与有担保债权的关系。

平等的，只看先后顺序，欠税在前税款优先。

纳税人欠缴的税款发生在纳税人以其财产设定抵押、质押或者纳税人的财产被留置之前的，税收应当优先于抵押权、质权、留置权执行。

抵押权人、质权人可请求税务机关提供有关的欠税情况。

3.税收与其他行政处罚的关系。

税收优先于罚款、没收违法所得。

4.税务机关应当对纳税人欠缴税款的情况定期予以公告。

（七）信息报告

1.税务机关扣押商品、货物或者其他财产时，必须开付收据；查封商品、货物或者其他财产时，必须开付清单。

2.合并分立情况报告业务：

纳税人合并时未缴清税款的，应当由合并后的纳税人继续履行未履行的纳税义务。

纳税人分立时未缴清税款的，分立后的纳税人对未履行的纳税义务应该承担连带责任。

3.欠缴税款数额在 5 万元以上的纳税人在对其不动产或者大额资产进行转让、出租、出借、提供担保等处分之前，应当向税务机关报告。

（八）代位权和撤销权

欠缴税款的纳税人因怠于行使到期债权，对国家税收造成损害的，税务机关依法申请人民法院行使代位权；欠缴税款的纳税人放弃到期债权，或者无偿转让财产，或者以明显不合理的低价转让财产而受让人知道该情形，对国家税收造成损害的，税务机关依法申请人民法院行使撤销权。

1.（单选题）税务机关有根据认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为的，可以（　）。

A.在规定的纳税期前责令纳税人限期缴纳应纳税额

B.责令纳税人提供纳税担保

C.采取税收保全措施

D.采取税收强制执行措施

【正确答案】A

【答案解析】税务机关有根据认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为的，可以在规定的纳税期前责令纳税人限期缴纳应纳税额（选项 A），在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、

货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的，税务机关可责成纳税人提供纳税担保（选项B）。

2.（单选题）甲因未按规定提供纳税担保，税务机关依法对其采取税收保全措施时，对于下列财产和用品不在保全措施范围之内的是（　）。

A.甲居住的豪华住宅

B.甲为其瘫痪的叔叔购买的轮椅

C.甲拥有的古玩字画

D.甲接送小孩上学必需的小汽车

【正确答案】B

【答案解析】个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，不在税收保全措施范围之内。个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品不包括机动车辆、金银饰品、古玩字画、豪华住宅或者一处以外的住房。

3.（单选题）欠缴税款的纳税人因怠于行使到期债权，或者放弃到期债权，或者无偿转让财产，或者以明显不合理的低价转让财产而受让人知道该情形，对国家税收造成损害的，税务机关可以行使代位权和（　）。

A.处理权

B.撤销权

C.处分权

D.留置权

【正确答案】B

【答案解析】欠缴税款的纳税人因怠于行使到期债权，或者放弃到期债权，或者无偿转让财产，或者以明显不合理的低价转让财产而受让人知道该情形，对国家税收造成损害的，税务机关可以行使代位权、撤销权。

知识点4：取得异常增值税扣税凭证

（1）列入异常增值税扣税凭证的增值税专用发票

①直接判定为异常增值税凭证的增值税专用发票。

A.符合下列情形之一的增值税专用发票列入异常凭证范围：

a.纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票；

b.非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票；

c.增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”、“缺联”、“作废”的增值税专用发票；

d.经税务总局、省税务局大数据分析发现，纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形。

B.走逃（失联）企业存续经营期间发生下列情形之一的，所对应属期开具的增值税专用发票列入异常凭证范围：

a.商贸企业购进、销售货物名称严重背离的；

生产企业无实际生产加工能力且无委托加工，或生产能耗与销售情况严重不符，或购进货物并不能直接生产其销售的货物且无委托加工的。

b.直接走逃失联不纳税申报，或虽然申报但通过填列增值税及附加税费申报表相关栏次，规避税务机关审核比对，进行虚假申报的。

②增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证，同时符合下列情形的，其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围：

异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额 70%（含）以上；异常凭证进项税额累计超过 5 万元。

纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证，其涉及的进项税额不计入异常凭证进项税额的计算。

（2）取得异常增值税扣除凭证的处理

①纳税信用 B 级\M 级\C 级\D 级纳税人

a.尚未申报抵扣增值税进项税额的，暂不允许抵扣。

已经申报抵扣增值税进项税额的，除另有规定外，一律作进项税额转出处理。

b.尚未申报出口退税或者已申报但尚未办理出口退税的，除另有规定外，暂不允许办理出口退税。

适用增值税免抵退税办法的（主要指生产企业）纳税人已经办理出口退税的，应根据列入异常凭证范围的增值税专用发票上注明的增值税额作进项税额转出处理；

适用增值税免退税办法（主要指外贸企业）的纳税人已经办理出口退税的，税务机关应按照现行规定对列入异常凭证范围的增值税专用发票对应的已退税款追回。

c.消费税纳税人以外购或委托加工收回的已税消费品为原料连续生产应税消费品，尚未申报扣除原料已纳消费税税款的，暂不允许抵扣；已经申报抵扣的，冲减当期允许抵扣的消费税税款，当期不足冲减的应当补缴税款。

②纳税信用 A 级纳税人

取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的，可以自接到税务机关通知之日起 10 个工作日内，向主管税务机关提出核实申请。

经税务机关核实，符合现行增值税进项税额抵扣、出口退税或消费税抵扣相关规定的，可不作进项税额转出、追回已退税款、冲减当期允许抵扣的消费税税款等处理。

纳税人逾期未提出核实申请的，应于期满后参照上述①规定作相关处理。

③对异常增值税扣除凭证的异议（适用于所有纳税人）

纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议，可以向主管税务机关提出核实申请。

经税务机关核实，符合现行增值税进项税额抵扣或出口退税相关规定的，纳税人可继续申报抵扣或者重新申报出口退税；

符合消费税抵扣规定且已缴纳消费税税款的，纳税人可继续申报抵扣消费税税款。

1.（单选题）纳税信用A级的纳税人取得异常增值税扣税凭证，下列做法正确的是（　）。

A.纳税信用A级纳税人取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的，可以自接到税务机关通知之日起10个工作日内，向主管税务机关提出核实申请

B.已经申报抵扣增值税进项税额的，除另有规定外，一律作进项税额转出处理

C.尚未申报抵扣增值税进项税额的，允许继续抵扣

D.消费税纳税人以外购或委托加工收回的已税消费品为原料连续生产应税消费品，尚未申报扣除原料已纳消费税税款的，允许继续抵扣

【正确答案】A

【答案解析】选项B属于纳税信用A级以外的纳税人取得异常增值税扣除凭证的处理。选项C,尚未申报抵扣增值税进项税额的，暂不允许抵扣；选项D，消费税纳税人以外购或委托加工收回的已税消费品为原料连续生产应税消费品，尚未申报扣除原料已纳消费税税款的，暂不允许抵扣。

2.（单选题）对于纳税缴费信用A级以外的纳税人取得走逃（失联）企业开具的异常增值税扣税凭证的，下列处理错误的是（　）。

A.尚未申报抵扣增值税进项税额的，暂不允许抵扣

B.适用增值税免抵退税办法的纳税人已经办理出口退税的，应根据列入异常凭证范围的增值税专用发票上注明的增值税额作进项税额转出处理

C.已经申报抵扣增值税进项税额的，可以自接到税务机关通知之日起10个工作日内，向主管税务机关提出核实申请

D.经税务机关核实，符合现行增值税进项税额抵扣规定的，可继续申报抵扣

【正确答案】C

【答案解析】选项C，已经申报抵扣增值税进项税额的，除另有规定外，一律作进项税额转出处理。

3.（多选题）符合下列（　）情形之一的增值税专用发票，列入异常凭证范围。

A.纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票

B.非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票

C.因办税人员疏忽造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣

D.增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”“缺联”“作废”的增值税专用发票

E.经国家税务总局、省税务局大数据分析发现，纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的

【正确答案】ABDE

【答案解析】符合下列情形之一的增值税专用发票，列入异常凭证范围：

(1)纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票；

(2)非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票；

(3)增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”“缺联”“作废”的增值税专用发票；

(4)经国家税务总局、省税务局大数据分析发现，纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的 ；

(5)走逃（失联)企业存续经营期间发生下列情形之一的，所对应属期开具的增值税专用发票列入：

①商贸企业购进、销售货物名称严重背离的；生产企业无实际生产加工能力且无委托加工，或生产能耗与销售情况严重不符,或购进货物并不能直接生产其销售的货物且无委托加工的。

②直接走逃失踪不纳税申报，或虽然申报但通过填列增值税及附加税费纳税申报表相关栏次，规避税务机关审核比对进行虚假申报的。

知识点 5：发票管理

国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。

1.发票的形式

发票包括纸质发票和电子发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。

纸质发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。数电发票是电子发票的一种，为单一联次，以数字化形态存在，类别包括电子发票(增值税专用发票)、电子发票(普通发票)、电子发票(航空运输电子客票行程单)、电子发票(铁路电子客票)、电子发票(机动车销售统一发票)、电子发票(二手车销售统一发票)等。数电发票可以根据特定业务标签生成建筑服务、成品油、报废产品收购等特定业务发票。

2.发票类型及使用范围

按照增值税抵扣凭证分类，增值税发票可分为增值税专用发票和增值税普通发票。

内容	要点
增值税专用发票	（1）一般纳税人有下列情形之一的，不得领用开具增值税专用发票。 ①会计核算不健全，不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料的。 ②有《税收征收管理法》规定的税收违法行为，拒不接受税务机关处理的。 ③有下列行为之一，经税务机关责令限期改正而仍未改正的：虚开增值税专用发票；私自印

	制增值税专用发票；向税务机关以外的单位和个人买取增值税专用发票；借用他人增值税专用发票；未按规定要求开具增值税专用发票；未按规定保管增值税专用发票和专用设备；未按规定申请办理防伪税控系统变更发行；未按规定接受税务机关检查。 （2)增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿开具。 （3)选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人，税务机关不再为其代开增值税专用发票。 （4）税务机关暂不为纳税人代开数电发票
	纳税人发生应税交易，应当向购买方开具发票。有下列情形之一的，不得开具增值税专用发票： （1）应税交易的购买方为自然人； （2）应税交易免征增值税； （3）国务院财政、税务主管部门规定的其他情形。 a.自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，纳税人发生某些应税交易，允许从含税销售额中扣除相关价款后计算销项税额或者应纳税额。从含税销售额中扣除的相关价款，不得开具增值税专用发票。相关应税交易包括中国证券登记结算有限责任公司按规定提取和收取的项目，融资租赁和融资性售后回租业务收取和支付的项目，提供建筑服务适用简易计税法支付的项目，提供旅游服务收取并支付的项目等。 b.纳税人转让金融商品，教育部教育考试院及其直属单位代为收取并支付给境外单位的考试费，纳税人提供签证代理服务向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费，纳税人代理进口向委托方收取并代为支付的款项，不得开具增值税专用发票
增值税普通发票	（1）目前，常用的增值税普通发票主要有：增值税纸质普通发票、电子发票(普通发票)、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、增值税普通发票(卷式)、增值税普通发票(折叠式)、门票、过路(过桥)费发票、定额发票、二手车销售统一发票和印有本单位名称的增值税普通发票等。 （2）除机动车销售统一发票、农产品销售发票、通行费发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，以及国内旅客运输服务的增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、电子发票(铁路电子客票)和公路、水路等其他客票、农产品收购发票，以及符合条件的由交易所开具的标准黄金交易的普通发票等外，增值税普通发票不能作为抵扣增值税进项税额的凭证（可以抵扣的普通发票）

3.发票的印制

发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。

增值税纸质专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其他纸质发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。

发票应当使用中文印制，民族自治地方的发票，可以加印当地一种通用的民族文字。

纳税人申请印有本单位名称的发票只限于增值税普通发票。

4.发票的领用

（1）主管税务机关根据领用单位和个人的经营范围、规模和风险等级，在5个工作日内确认领用发票的种类、数量以及领用方式。

（2）需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。

（3）临时到本省、自治区、直辖市以外从事经营活动的单位或者个人，应当凭所在地税务机关的证明，向经营地税务机关领用经营地的发票。

（4）开具数电发票，纳税人不需要预先领取税控专用设备。纳税人通过实名验证后，无须使用税控专用设备，无须办理发票票种核定，无须领用发票，使用电子发票服务平台即可直接开票。

（5）税务机关根据纳税人的税收风险程度、纳税缴费信用级别、实际经营情况等因素，通过电子发票服务平台授予数电发票总额度，并实行动态调整。

5.发票的开具和保管

内容	要点
发票的开具	（1）通常由收款方向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。具体是指下列情况： a.收购单位和扣缴义务人支付个人款项时； b.国家税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的。 （2）任何单位和个人不得虚开发票。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。 虚开发票是指下列行为：①为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；②让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；③介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 （3）税务机关建设全国统一的电子发票服务平台，提供免费的数电发票开票、用票服务。已开具的数电发票通过电子发票服务平台自动交付

<table>
<tr><td rowspan="4">发票的保管</td><td colspan="2">（1）开具发票的单位和个人应当按照国家有关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联，应当保存 5 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">增值税专用发票或机动车销售统一发票丢失</td><td>丢失抵扣联：可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证</td></tr>
<tr><td>丢失发票联：可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证</td></tr>
<tr><td>同时丢失发票联和抵扣联：可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证</td></tr>
</table>

6.发票作废和红字发票

（1）开具纸质发票后，如发生销售退回、开票有误、应税服务中止等情形，需要作废发票的，应当收回原发票全部联次并注明“作废”字样后作废发票。

【提示】增值税电子发票开具后不能作废。

（2）作废需同时满足下列条件。

a.收到退回的发票联、抵扣联，且时间未超过销售方开票当月；

b.销售方未抄税且未记账；

c.购买方未认证，或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“增值税专用发票代码、号码认证不符”

（3）红字数电发票。

a.蓝字数电发票未进行用途确认及入账确认的，开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。农产品收购发票、报废产品收购发票、光伏收购发票等，无论是否进行用途确认或入账确认，均由开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

b.蓝字数电发票已进行用途确认或入账确认的(用于出口退税勾选和确认的仍按现行规定执行),开票方或受票方均可发起红冲流程，并经对方确认《红字发票信息确认单》后，由开票方开具红字数电发票。《红字发票信息确认单》发起后 72 小时内未经确认的，自动作废。若蓝字数电发票已用于出口退税勾选和确认的，需操作进货凭证信息回退并确认通过后，由开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

c.受票方已将数电发票用于增值税申报抵扣的，应暂依《红字发票信息确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得开票方开具的红字数电发票后，与《红字发票信息确认单》一并作为记账凭证。

7.发票使用审核

（1）任何单位和个人应按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：①转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；②知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；③拆本使用发票；④扩大发票使用范围；⑤以其他凭证代替发票使用；⑥窃取、截留、篡改、出售、泄露发票数据。

（2）伪造的虚假发票，不得作为财务核算、税前扣除等有效凭证，发票的真伪鉴别是发票使用审核的首要内容。

【提示】发票真伪鉴别主要有如下方法：①依据发票的防伪措施鉴别；②通过发票查验平台查验；③申请税务机关进行鉴别

（3）取得的发票是否合法有效是税务师进行发票审核的最核心内容。

8.进项税额用于抵扣或出口退税的发票认证确认及用途确认

（1）纳税人取得增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票后、如需用于申报抵扣增值税进项税额或申请出口退税、代办退税，应当登录增值税发票综合服务平台或者税务数字账户确认发票用途。

（2）纳税人在进行增值税纳税申报时，应当通过本省（自治区、直辖市和计划单列市）增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。

（3）自 2024 年 12 月 1 日起在全国正式推广应用数电发票。税务机关建设全国统一的电子发票服务平台，提供免费的数电发票开票、用票服务。受票方通过税务数字账户确认用途。

9.取得异常增值税扣税凭证

内容	要点
直接判定	（1）纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票。 （2）非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票。 （3）增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”“缺联”“作废”的增值税专用发票。 （4）经税务总局、省税务局大数据分析发现，纳税人开具的增值税专用发票存在涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的
走逃（失联）企业开具的增值税专用发票	走逃（失联）企业存续经营期间发生下列情形之一的，所对应属期开具的增值税专用发票列入异常凭证范围： （1）商贸企业购进、销售货物名称严重背离；生产企业无实际生产加工能力且无委托加工，或生产能耗与销售情况严重不符，或购进货物并不能直接生产其销售的货物且无委托加工。 （2）直接走逃失踪不纳税申报，或虽然申报但通过填列《增值税及附加税费申报表》相关栏次，规避税务机关审核比对，进行虚假申报
申报抵扣异常凭证对应开具的增值税	增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证，同时符合下列情形，其对应开具的增值税专用发票列入异常凭证范围： （1）异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额 70%（含）以上。 （2）异常凭证进项税额累计超过 5 万元。

专用发票	【提示】纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证，其涉及的进项税额不计入异常凭证进项税额的计算
异常凭证处理规定	（1）尚未申报抵扣增值税进项税额的，暂不允许抵扣。已经申报抵扣增值税进项税额的，除另有规定(A 级纳税人）外，一律作进项税额转出处理。 （2）尚未申报出口退税或者已申报但尚未办理出口退税，除另有规定外，暂不允许办理出口退税。 （3）消费税纳税人以外购或委托加工收回的已税消费品为原料连续生产应税消费品，尚未申报扣除原料已纳消费税税款，暂不允许抵扣；已经申报抵扣，冲减当期允许抵扣的消费税税款，当期不足冲减的应当补缴税款。 （4）纳税缴费信用 A 级纳税人取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的，可以在接到税务机关通知之日起 10 个工作日内，向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实，符合现行增值税进项税额抵扣、出口退税或消费税抵扣相关规定的，可不作进项税额转出、追回已退税款、冲减当期允许抵扣的消费税税款等处理。纳税人逾期未提出核实申请的，应于期满后按照本条第（1）项、第（2）项、第（3）项规定作相关处理。 （5）纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议，可以向主管税务机关提出核实申请。经税务机关核实，符合现行增值税进项税额抵扣或出口退税相关规定的，纳税人可继续申报抵扣或者重新申报出口退税；符合消费税抵扣规定且已缴纳消费税税款的，纳税人可继续申报抵扣消费税税款

10.纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理

善意取得虚开的增值税专用发票：是指购货方与销售方存在真实交易，且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得。

纳税人善意取得虚开的增值税专用发票，如能重新取得合法、有效的增值税专用发票，准许其抵扣进项税款；如不能重新取得合法、有效的增值税专用发票，不准其抵扣进项税款或追缴其已抵扣的进项税款。

11.税务机关代开增值税专用发票的管理

内容	要点
税务机关代开增值税专用发票情形	（1）其他个人委托房屋中介、住房租赁企业等单位出租不动产，需要向承租方开具增值税发票的，可以由受托单位代其向主管税务机关申请代开增值税发票。 （2）为增值税纳税人代开的专用发票应统一使用六联专用发票，第五联、第六联留存税务机关，用于代开发票税额与征收税款的定期核对，其他联次交增值税纳税人
税务机关代开的增	（1）增值税纳税人应在代开增值税专用发票的备注栏上，加盖申请代开单位的发票

值税发票，应符合的规范	专用章(为其他个人代开的特殊情况除外)。 （2)税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上，加盖税务机关代开发票专用章
货物运输业小规模纳税人申请代开增值税专用发票	申请代开增值税专用发票的地点：在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)中任何一地，就近向税务机关(以下简称代开单位)申请代开增值税专用发票

12.发票违章处理

违章情形		法律责任
违反发票管理的规定，有下列情形之一： (1)应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章。 (2)使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据。 (3)使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据。 (4)拆本使用发票。 (5)扩大发票使用范围。 (6)以其他凭证代替发票使用。 (7)跨规定区域开具发票。 (8)未按照规定缴销发票。 (9)未按照规定存放和保管发票		由税务机关责令改正，可处 1 万元以下的罚款；有违法所得的予以没收
跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，携带、邮寄或者运输空白发票出入境，以及丢失发票或者擅自损毁发票的		由税务机关责令改正，可处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；有违法所得的予以没收
虚开发票、非法代开发票	虚开金额在 1 万元以下	由税务机关没收违法所得；可并处 5 万元以下的罚款
	虚开金额超过 1 万元	由税务机关没收违法所得；并处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任

私自印制、伪造、变造发票，非法制造发票防伪专用品，伪造发票监制章、窃取、截留、篡改、出售、泄露发票数据	由税务机关没收违法所得，没收、销毁作案工具和非法物品，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任
有下列情形之一： (1)转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品。 (2)知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输	由税务机关处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上50万元以下的罚款；有违法所得的予以没收

1.（单选题）关于小规模纳税人自行开具专用发票的说法正确的是（　）。

A.所有增值税小规模纳税人（自然人除外）所有业务（税法规定不得开具增值税专用发票的情形除外）均可以自行开具专用发票

B.小规模纳税人发生增值税应税行为必须使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票

C.选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人销售其取得的不动产，需要开具增值税专用发票的，应当按照有关规定向税务机关申请代开

D.选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人出租其取得的不动产，需要开具增值税专用发票的，应当按照有关规定向税务机关申请代开

【正确答案】A

【答案解析】增值税小规模纳税人（自然人除外）发生增值税应税行为，需要开具增值税专用发票的，可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人，税务机关不再为其代开增值税专用发票。

2.（单选题）数电发票可以根据特定业务生成如下特定业务的发票，其中不包括（ ）

A.建筑服务

B.成品油

C.报废产品收购

D.销售代销货物

【正确答案】D

【答案解析】数电发票可以根据特定业务标签生成建筑服务、成品油、报废产品收购等特定业务的发票。

3.（单选题）（2019年）增值税一般纳税人取得的增值税普通发票，可以抵扣增值税进项税额的是（　）。

A.定额发票

B.门票

C.机动车销售统一发票

D.印有本单位名称的增值税普通发票

【正确答案】C

【答案解析】除机动车销售统一发票、农产品销售发票、通行费发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，以及国内旅客运输服务的增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、电子发票(铁路电子客票)和公路、水路等其他客票、农产品收购发票，以及符合条件的由交易所开具的标准黄金交易的普通发票等外，增值税普通发票不能作为抵扣增值税进项税额的凭证。

第三章　涉税专业服务程序与方法

知识点 6：增值税征税范围的具体规定

（一）境内的判定

销售货物	销售货物的起运地或所在地在境内
销售服务、无形资产或不动产	（1）销售或租赁不动产、转让自然资源使用权的，不动产、自然资源所在地在境内。 （2）销售金融商品的，金融商品在境内发行，或销售方为境内单位和个人。 （3）除（1）和（2）外，服务、无形资产在境内消费，或销售方为境内单位和个人

服务、无形资产在境内消费，是指：

（1）境外单位或个人向境内单位或个人销售服务、无形资产，在境外现场消费的服务除外；

（2）境外单位或个人销售的服务、无形资产与境内的货物、不动产、自然资源直接相关；

（3）国务院财政、 税务主管部门规定的其他情形。

（二）视同应税交易

有下列情形之一的，视同应税交易缴纳增值税：

（1）单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；

（2）单位和个体工商户无偿转让货物；

（3）单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。

【提示 1】货物视同应税交易的主体只有单位和个体工商户，不包括自然人；无形资产、不动产或者金融商品视同应税交易的主体不仅包括单位和个体工商户，还包括自然人。

【提示 2】除金融商品外，无偿提供服务不需要视同应税交易。

（三）不属于应税交易，不征收增值税的情形

（1）员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务；

（2）收取行政事业性收费、政府性基金；

（3）依照法律规定被征收、征用而取得补偿；

（4）取得存款利息收入；

（5）纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组，符合规定条件的，涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产（以下统称资产）转让。

【提示】不征收增值税的资产重组需要符合的条件：

（1）相对独立运营：资产重组的标的是可以相对独立运营的经营业务；

（2）资产包：纳税人实施资产重组时，应当将全部或者部分资产，与相关联的对应债权、负债和员工共同组成资产包，一并转让。资产包中应当同时包括资产、债权、负债和员工；

（3）合理的商业目的：资产重组应当具有合理的商业目的，且不以减少、免除、推迟缴纳增值税税款或者提前退税、多退税款为主要目的；

（4）一般纳税人：资产重组的转让方属于一般纳税人的，接收方也应当属于一般纳税人。

1.（单选题）下列属于增值税视同应税交易的是（　）。

A.企业将自产的货物对外投资

B.企业将外购的货物用于捐赠

C.企业销售代销货物

D.企业无偿为灾区提供救援服务

【正确答案】B

【答案解析】选项B，单位和个体工商户无偿转让货物，视同应税交易，应当按规定缴纳增值税。

【点评】有下列情形之一的，视同应税交易，应当按规定缴纳增值税：

（1）单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；

（2）单位和个体工商户无偿转让货物；

（3）单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。

2.（单选题）.按照增值税的有关规定，下列交易不应当征收增值税的是（　）。

A.有形动产的租赁服务

B.陆路运输业务

C.依照法律规定被征收而取得补偿

D.银行销售金银

【正确答案】C

【答案解析】依照法律规定被征收、征用而取得补偿，不属于应税交易，不征收增值税。

3.（多选题）下列业务中，应当视同应税交易，征收增值税的有（　）。

A.将外购的水泥用于修建厂房

B.无偿转让金融商品

C.将自产的酒精用于继续生产药酒

D.将外购的洗衣机用于集体福利

E.将自产的实木地板用于职工宿舍的在建工程

【正确答案】BE

【答案解析】选项A，属于用于增值税应税项目，不属于视同应税交易情况；选项C，企业的加工环节并未完成，不视同应税交易；选项D，视为货物进入最终消费环节，属于不得抵扣进项税的情形；选项E，用于职工宿舍的在建工程，属于集体福利，属于将自产货物用于集体福利，视同应税交易缴纳增值税。

知识点7：增值税征收率

3%	增值税的征收率为3%，另有规定的除外。 自2026年1月1日至2027年12月31日，一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税： （1）销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 （2）小型水力发电单位销售自产的电力。 （3）销售自来水。水利工程供应天然水比照销售自来水政策执行。 （4）寄售商店代销寄售物品(包括居民个人寄售的物品在内)。 （5）典当业销售死当物品。 （6）提供公共交通运输服务。 【提示】公共交通运输服务，包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。 （7）以清包工方式提供的建筑服务。 （8）为建筑工程老项目提供的建筑服务。 （9）依据有关法律、法规批准设立的农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、法人机构在县(市、区、旗)及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务。县(市、区、旗)不包括直辖市和地级市所辖区。 （10）非企业单位提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产。

	（11）公路经营企业收取开工日期在2016年4月30日前的高速公路的车辆通行费。 （12）提供电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务。 （13）提供非学历教育服务、教育辅助服务。 （14）资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为。 （15）其他。例如：生产销售和批发、零售、进口抗癌药品、罕见病药品
5%	自2026年1月1日至2027年12月31日，一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法，按照5%的规定征收率计算缴纳增值税： （1）2016年4月30日前签订的不动产融资租赁合同，或者以2016年4月30日前取得的不动产提供的融资租赁服务。 （2）收取开工日期在2016年4月30日前的一级公路、二级公路、桥、闸通行费。 （3）出租其2016年4月30日前取得的不动产。 （4）销售其2016年4月30日前取得(含自建)的不动产。 （5）转让其2016年4月30日前取得的土地使用权。 （6）房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目
减按1%	自2026年1月1日至2027年12月31日，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易
减按0.5%	从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车
减按1.5%	个人(不含个体工商户中的一般纳税人）出租住房
减按2%	（1）小规模纳税人(不含自然人)销售自己使用过的固定资产； （2）一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产； （3）纳税人(包括一般纳税人和小规模纳税人)销售旧货

1.（单选题）下列纳税人提供的增值税应税交易，适用3%征收率的是（　）。

A.一般纳税人房地产开发企业销售自行开发的房地产老项目

B.一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产

C.一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的土地使用权

D.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务

【正确答案】D

【答案解析】一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务的征收率为3%。

2.（单选题）下列关于增值税纳税人征收率的说法中，表述不正确的是（　）。

A.纳税人销售旧货，按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税

B.小规模纳税人出租住房，按照简易计税方法依照 1%征收率缴纳增值税

C.一般纳税人销售自产自来水可以按照 3%的征收率计征增值税

D.小规模纳税人销售自建或者取得的不动产按照 3%的征收率计征增值税

【正确答案】B

【答案解析】小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，依照 3%征收率减按 1%征收率征收增值税。个人(不含个体工商户中的一般纳税人)出租住房，按照简易计税方法依照 3%征收率减按 1.5%计算缴纳增值税。

3.（单选题）一般纳税人的下列增值税应税交易中，可以适用 5%征收率的是（　）。

A.提供劳务派遣服务

B.提供人力资源外包服务

C.提供建筑服务

D.出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产

【正确答案】D

【答案解析】

5%（只适用于一般纳税人）	2016 年 4 月 30 日前签订的不动产融资租赁合同，或者以 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产提供的融资租赁服务
	收取开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的一级公路、二级公路、桥、闸通行费
	出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产
	销售其 2016 年 4 月 30 日前取得（含自建）的不动产
	转让其 2016 年 4 月 30 日前取得的土地使用权
	房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目

知识点 8：增值税税收优惠

免税项目	（1）农业生产者销售的自产农产品。 （2）医疗机构提供的医疗服务。（不包括营利性美容医疗机构） （3）古旧图书。古旧图书，是指向社会收购的古书和旧书。 （4）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备。 （5）外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。 （6）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品。 （7）托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，婚姻介绍服务，殡葬

	服务。 （8）学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务。 （9）纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。（第一道门票收入） （10）农业生产用地，具体包括： a.将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产。 b.将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产。 c.采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产。 （11）土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者。 （12）县级以上地方人民政府或自然资源行政主管部门出让、转让或收回自然资源使用权(不含土地使用权)。 （13）人民银行对金融机构的贷款的利息收入。 （14）外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中，委托金融机构发放的外汇贷款取得的利息收入。 （15）执罚部门和单位处置罚没财产收入，且作为罚没收入如数上缴财政的。 （16）香港市场投资者(包括单位和个人)买卖股票、基金，具体包括: a.通过深港通买卖深圳证券交易所上市 A 股取得的收入。 b.通过沪港通买卖上海证券交易所上市 A 股取得的收入。 c.通过基金互认买卖内地基金份额取得的收入。 （17）个人从事金融商品转让业务取得的收入。 （18）个人(不含个体工商户中的一般纳税人)销售自建自用住房。 （19）涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权
限期免税（2027 年 12 月 31 日前）	（1）农业生产资料。包括： a.农膜、滴灌带、滴灌管和有机肥产品。 b.饲料产品。 c.批发和零售的种子、种苗、农药、农机。农机包括不带动力的手扶拖拉机和三轮农用运输车。 d.农民专业合作社销售本社成员生产的初级农产品，属于农业生产者销售的自产农产品。 （2）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。 （3）个人转让著作权。

	（4）按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入和高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入。 （5）家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入。 （6）国家助学贷款取得的利息收入。 （7）福利彩票、体育彩票的发行收入。 （8）社会团体收取的会费。 （9）中国邮政集团有限公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务。 （10）军队转业干部和随军家属就业。 （11）供残疾人专用的假肢、轮椅、矫型器(包括上肢矫型器、下肢矫型器、脊椎侧弯矫型器)。 （12）粮食和商品储备收入。 （13）纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。 （14）合格境外投资者(QFII)委托境内公司在我国从事证券买卖业务、人民币合格境外机构投资者(RQFII)委托境内公司在我国从事证券买卖业务，以及经中国人民银行认可的境外机构投资银行间本币市场取得的收入。 （15）统借统还业务利息收入。 （16）公募证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入。 （17）期货保税交割业务。 （18）金融同业往来利息收入。 （19）保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入。 （20）住房公积金管理中心用住房公积金在指定的委托银行发放的个人住房贷款取得的利息收入。 （21）黄金生产和经营单位销售黄金(不包括标准黄金)和黄金矿砂(含伴生金)。 （22）免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税

1.（单选题）下列项目中属于免征增值税的是（　）。

A.超市销售的鲜鸡蛋

B.体育馆承办演唱会的门票收入

C.企业直接进口供残疾人专用的物品

D.书店销售的手办盲盒

【正确答案】A

【答案解析】对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。选项 C，由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，免征增值税，所以 C 选项错误。

2.（单选题）下列各项业务中，应当征收增值税的是（　）。

A.销售 2016 年 4 月 30 日前购入的不动产

B.存款利息

C.纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组，同时符合相关条件的，涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产转让

D.共青团收取团费

【正确答案】A

【答案解析】选项 B，存款利息不征收增值税；选项 C，纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组，同时符合相关条件的，涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产转让，不征收增值税；选项 D，各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费，属于非经营活动，不征收增值税。

3.（单选题）下列各项中，应当计算缴纳增值税的是（　）。

A.存款利息

B.农业生产者销售自产农产品

C.软件开发公司提供技术服务

D.残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品

【正确答案】C

【答案解析】选项 A 不征收增值税；选项 B、D 均免征增值税。

知识点 9：特殊销售方式的销售额

（一）采取折扣方式销售

销售方式	特点	税务处理
折扣销售（商业折扣）	先打折，后销售，目的是为了促销	折扣额可以从销售额中扣减（要求在同一张发票“金额”栏上分别注明）
销售折扣（现金折扣）	先销售，后打折，融资行为	折扣额不得从销售额中减除
销售折让	不退货直接打折，保证商业信誉	折让额可以从销售额中减除

（二）以旧换新方式销售

（1）非金银首饰：旧金银首饰的作价允许从含税销售额中扣除。

（2）金银首饰：可以按销售方实际收取的不含增值税的全部价款征收增值税。

（三）还本销售方式

还本销售销售额就是货物的销售价格，不得从销售额中减除还本支出。

（四）以物易物方式销售

双方都应作购销处理，以各自发出的应税销售行为核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物、服务、无形资产、不动产按规定核算购进金额并计算进项税额（是否能够抵扣需要看是否取得合法票据）。

（五）包装物押金

包装物押金	增值税		消费税	
	取得时	逾期时	取得时	逾期时
一般产品	×	√	×	√
啤酒黄酒	×	√	×	×
其他酒（啤酒黄酒以外）	√	×	√	×

【注】逾期包装物押金为含税收入，换算税率需使用货物适用税率。

1.（单选题）下列关于增值税销售额的表述，错误的是（　）。

A.销售折扣发生在销货之后，是一种融资性质的理财费用，销售折扣不得从销售额中扣除

B.经批准的纳税人从事融资性售后回租服务，以取得的全部价款（不含本金），扣除对外支付的借款利息、发行债券利息后的余额作为销售额

C.金银首饰以旧换新业务，旧金银首饰的作价允许从含税销售额中扣除

D.一般纳税人提供的客运场站服务，以其取得的全部含税价款扣除支付给承运方运费后的余额计算销售额，其从承运方取得的增值税专用发票注明的增值税，不得抵扣

【正确答案】C

【答案解析】选项C，以旧换新，应按新货物的同期销售价格确定销售额，不得扣减旧货物的收购价格，但是金银首饰除外，对于金银首饰以旧换新业务，旧金银首饰的作价允许从含税销售额中扣除。

2.（多选题）某商场系增值税一般纳税人，本月采用“以旧换新”方式销售空调。下列增值税处理错误的有（　）。

A.以实际收取的金额为依据计算销项税额，收回旧空调不计算进项税

B.以新空调不含税售价为依据计算销项税额，收回的旧空调可按9%计算进项税额

C.以新空调不含税售价为依据计算销项税额，收回旧空调未取得增值税专用发票的，不计算进项税额

D.以新空调不含税售价为依据计算销项税额，收回旧空调可比照收购废旧物品按13%计算进项税额

E.以实际收取的金额为依据计算销项税额，收回旧空调依收购价的9%计算进项税额

【正确答案】ABDE

【答案解析】“以旧换新”方式销售货物（除金银首饰外），按新货物同期销售价格确定销售额，不得扣减旧货物的收购价格。收回旧货物，未取得增值税专用发票的，不允许抵扣进项税额。

3. （多选题）下列关于增值税的计税销售额的说法，正确的有（ ）。

A.以物易物方式销售货物，由多交付货物的一方以价差计算缴纳增值税

B.以旧换新方式销售货物，以实际收取的不含增值税的价款计算缴纳增值税

C.还本销售方式销售货物，可以从销售额中减除还本支出

D.销售折扣方式销售货物，不得从计税销售额中扣减折扣额

E.销售折让的销售货物，可以从计税销售额中扣减折扣额

【正确答案】DE

【答案解析】选项 A，以物易物方式销售货物，双方是既买又卖的业务，分别按购销业务处理；选项 B，纳税人采取以旧换新方式销售货物的（金银首饰除外），应按新货物的同期销售价格确定销售额；选项 C，还本销售，指销货方将货物出售之后，按约定的时间，一次或分次将购货款部分或全部退还给购货方，退还的货款即为还本支出。纳税人采取还本销售货物的，不得从销售额中减除还本支出。选项 D 正确，销售折扣即现金折扣，是指销售方在销售货物后，为了鼓励购货方及早偿还货款而协议许诺给予购货方的一种折扣优待。销售折扣发生在销货之后，是一种融资性质的理财费用，因此销售折扣不得从销售额中减除；选项 E 正确，销售折让是指企业因售出货物的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。企业已经确认销售货物收入的售出货物发生销售折让的，应当在发生时冲减当期销售货物收入。

知识点 10：不得抵扣的进项税额

（一）扣税凭证不合格——未按规定取得并保存增值税扣除凭证

扣税凭证：纳税人取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票、境外纳税人解缴增值税的完税凭证和国内旅客运输服务的发票或客票。

自 2024 年 12 月 1 日起，在全国正式推广应用数电发票，类别包括电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、电子发票（航空运输电子客票行程单）、电子发票（铁路电子客票）、电子发票（机动车销售统一发票）、电子发票（二手车销售统一发票）等。数电发票可以根据特定业务标签生成建筑服务、成品油、报废产品收购等特定业务发票。

（二）用途不合格——按政策规定不得抵扣进项税额

（1）适用简易计税方法计税项目对应的进项税额。

（2）免征增值税项目对应的进项税额。

（3）非正常损失项目对应的进项税额。

a.非正常损失的购进货物，以及与之相关的加工修理修配服务和交通运输服务；

b.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配服务和交通运输服务；

c.非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物和建筑服务；

d.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物和建筑服务。

【提示】非正常损失是指纳税人因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质的损失，以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。自然灾害造成的损失允许抵扣进项税额。

（4）购进并用于集体福利或者个人消费的货物、服务、无形资产、不动产对应的进项税额。

【提示】纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

（5）购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额。

（6）纳税人购进贷款服务的利息支出，及其向贷款方支付的与该贷款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出，对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣。

（7）购进货物、服务、无形资产、不动产，用于不得抵扣非应税交易对应的进项税额。

“不得抵扣非应税交易”是指发生的经营活动不属于增值税征税范围，并取得与之相关的货币或者非货币形式的经济利益，但下列情形除外：（可以抵扣）

a.员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务；

b.收取行政事业性收费、政府性基金；

c.依照法律规定被征收、征用而取得补偿；

d.取得存款利息收入。

e.符合条件的资产重组。

（三）进项税额转出的方法

（1）一般纳税人购进货物（不含固定资产）、服务，用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目和不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的，按照下列公式计算当期不得抵扣的进项税额，并于次年 1 月的纳税申报期内进行全年汇总清算。（有销售额，按销售额比例分摊）

当期不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+当期免征增值税项目销售额+当期不得抵扣非应税交易收入）÷（当期全部销售额+当期全部非应税交易收入）

（2）已抵扣进项税额的购进货物（不含固定资产）、服务，发生非正常损失、用于集体福利或者个人消费以及购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务，应当将对应的进项税额从当期进项税额中扣减；无法确定对应的进项税额的，按照当期实际成本计算应扣减的进项税额。（无销售额，按成本计算）

1.（单选题）增值税一般纳税人发生下列情形，不需要作进项税额转出的是（　）。

A.因管理不善导致的损失

B.泥石流导致的存货损失

C.被执法部门依法没收的财物

D.被执法部门强令自行销毁的货物

【正确答案】B

【答案解析】因管理不善导致的损失、被执法部门依法没收的财物、被执法部门强令自行销毁的货物，其进项税额不得抵扣，需要转出。

2.（单选题）下列行为中，涉及的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（　）。

A.将外购的啤酒作为福利奖励给职工

B.将外购的白酒分配给股东

C.将外购的棉被无偿赠送给福利院

D.将外购的建筑材料作为投资提供给其他单位

【正确答案】A

【答案解析】外购的货物用于集体福利和个人消费属于不得抵扣进项税的项目；外购的货物用于投资、分配、赠送属于用于应税交易或视同应税交易，可以抵扣进项税。

3.（单选题）下列各项中，一般纳税人即使取得增值税专用发票，其进项税额也不得从销项税额中抵扣的是（　）。

A.外购钢材用于修建职工食堂

B.购进小汽车用于生产经营使用

C.外购货物因自然灾害发生损失

D.外购水果无偿赠送给其他单位

【正确答案】A

【答案解析】外购货物用于集体福利，其进项税不可以抵扣。

知识点 11：加计抵减的审核（附列资料四和主表）

（一）相关政策

时间	政策规定
2023.1.1-2027.12.31	允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额

（二）审核要点

1.加计抵减额的计提和调整（先进制造业）

纳税人应按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。计算公式如下：

当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×5%

当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额

2.加计抵减的税额（抵减前的应纳税额&当期可抵减加计抵减额——谁小按谁抵减）

（1）抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减；

（2）抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减；

（3）抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。

【注】实际加计抵减额以按一般计算方法确定的应纳税额为限，不适用简易计算方法确认的应纳税额。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。

3.账务处理

月末：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

　　贷：应交税费——未交增值税

次月上缴税款时：

借：应交税费——未交增值税

　　贷：银行存款

其他收益

4.申报表填写：附列资料（四）二、加计抵减情况；主表第19行（销项税额-实际抵扣税额-实际抵减额）

1.（单选题） 现行政策下，下列关于进项税额加计抵减政策的说法，错误的是（　）。

A.按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额

B.抵减前的应纳税额等于零的，不得计提加计抵减额，当期及以后期间均不得加计抵减进项税额

C.抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零

D.当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额

【正确答案】B

【答案解析】抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。

2.（单选题）下列关于进项税额加计抵减政策的说法，错误的是（　）。

A.先进制造业的主营业务销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人，应在年度首次确认适用加计抵减政策时，通过电子税务局或办税服务厅提交《适用加计抵减政策的声明》

B.纳税人确定适用加计抵减政策后，当年内不再调整

C.符合条件的先进制造业，按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额

D.已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额

【正确答案】A

【答案解析】对适用加计抵减政策的先进制造业采取清单管理，无需提交《适用加计抵减政策的声明》。

3.（单选题）某符合条件的先进制造业企业适用增值税加计抵减政策，2026 年 1 月份发生的销项税额为 30 万元，进项税额 8 万元，全部属于允许抵扣的进项税额，则该先进制造业企业 1 月份可以计提的加计抵减额为（ ）万元。

A.1

B.0.4

C.1.2

D.0.8

【正确答案】B

【答案解析】该先进制造业企业 1 月份可以计提的加计抵减额＝8×5%＝0.4（万元）

知识点 12：生产、委托加工、进口环节的组成计税价格

纳税环节	组成计税价格
生产	从价：成本×（1＋消费税成本利润率）÷（1－消费税比例税率） 复合：（成本＋利润＋自产自用数量×定额税率）÷（1－消费税比例税率）
委托加工	从价：（材料成本＋加工费）÷（1－消费税比例税率） 复合：（材料成本＋加工费＋委托加工数量×定额税率）÷（1－消费税比例税率）
进口	组价＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税比例税率） 复合：（关税计税价格＋关税＋进口数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）

1.（单选题）A 高档化妆品厂委托 B 高档化妆品厂加工一批高档化妆品，材料成本为 15 万元，B 高档化妆品厂收取不含税加工费 5 万元，不含税辅助材料费 1 万元。B 高档化妆品厂代收代缴了消费税。A 高档化妆品厂收回加工完成后的高档化妆品后以 33 万元的不含税价格将其售出，下列关于 A 高档化妆品厂出售高档化妆品消费税的说法正确的是（ ）。（高档化妆品消费税税率 15%）

A.A 高档化妆品厂无需缴纳消费税

B.A 高档化妆品厂需要缴纳消费税 1.24 万元

C.A 高档化妆品厂需要缴纳消费税 3.6 万元

D.A 高档化妆品厂需要缴纳消费税 9.9 万元

【正确答案】B

【答案解析】组成计税价格＝（15＋5＋1）/（1－15%）＝24.71（万元）

B 高档化妆品厂已代收代缴消费税＝24.71×15%＝3.71（万元）

A 高档化妆品厂销售化妆品时应缴纳消费税＝33×15%－3.71＝1.24（万元）

2.（单选题）某企业 2026 年 2 月受托加工 A 类高档化妆品 10 件，同类产品含增值税售价为 11300 元/件；受托加工 B 类高档化妆品一批，成本为 40000 元，加工费为 10000 元，该企业不销售 B 类高档化妆品。高档化妆品消费税税率为 15%，该企业应代收代缴消费税税额是（　）元。

A.23823.53

B.23820.53

C.52428.57

D.50420.57

【正确答案】A

【答案解析】税法规定，委托加工中，受托方代收代缴消费税时，如果受托方有同类应税消费品售价的，则按照受托方同类应税消费品的售价计税，否则适用组价计税，组价=（材料成本＋加工费）÷（1-消费税税率）该企业应代收代缴消费税额＝[10×11300÷（1＋13%）＋（40000＋10000）÷（1－15%）]×15%＝23823.53（元）。

3.（单选题）根据消费税相关规定，在委托加工业务中，复合计税的应税消费品组价公式是（　）。

A.（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）÷（1-消费税税率）

B.（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）×（1-消费税税率）

C.（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）÷（1+消费税税率）

D.（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）×（1+消费税税率）

【正确答案】A

【答案解析】税法规定，委托加工应税消费品，按照受托方同类应税消费品的销售价格计算缴纳消费税，没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算缴纳消费税。实行复合计税办法计算纳税的组成计税价格计算公式：组成计税价格=（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）÷（1-消费税税率）。

知识点 13：企业所得税不征税收入和免税收入

不征税收入	（1）财政拨款。 （2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。 （3）国务院规定的其他不征税收入（专项用途并经国务院批准的财政性资金）。

	【注】不征税收入形成的成本费用折旧摊销不得扣除；5 年；数量、金额相关的财政补贴——权责发生制，其他——收付实现制；研发费用拨款的筹划
免税收入	（1）国债利息收入、地方政府债券利息收入。 （2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。 （3）在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。 【注】（2）和（3）持有上市公司必须满 12 个月。 （4）符合条件的非营利组织的从事非营利性活动收入。 （5）非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入。

【注】小规模纳税人（月销售额未超过 10 万或季度销售额未超过 30 万）享受免征增值税政策的税额；一般纳税人享受的加计抵减优惠政策抵减的税额作为其他收益需要缴纳企业所得税。企业取得的出口退税款和增值税留抵税额退税均不涉及收入确认，不需要缴纳企业所得税。

1.（单选题）某企业以 100 万元的价格购入面值为 100 万元的国债，年利率 4.25%，持有 183 天后以 104 万元的价格转让。在计算缴纳企业所得税时应该纳税调减（　）万元。

A.0

B.1.87

C.2.13

D.4

【正确答案】C

【答案解析】取得的国债利息收入免税，纳税调减；转让国债收入要交税，不做纳税调整。 计算国债利息收入，需要按国债面值乘以年利率计算。

国债利息收入=国债金额×（适用年利率÷365）×持有天数=100×（4.25%÷365）×183=2.13（万元），所以纳税调减 2.13 万元。

剩余部分（104-100-2.13）作为国债转让所得依法纳税。

2.（单选题）下列属于企业所得税的不征税收入的是（　）。

A.符合条件的非营利组织的收入

B.企业取得的符合条件的专项用途财政性资金

C.国债利息收入

D.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益

【正确答案】B

【答案解析】企业的不征税收入包括：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入，是指企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。选项 A、C、D 属于免税收入。

3.（单选题）下列关于企业所得税不征税收入的说法，错误的是（　）。

A.对企业依照法律、法规及国务院有关规定收取并上缴财政的政府性基金，准予作为不征税收入，于上缴财政的当年在计算应纳税所得额时从收入总额中减除

B.财政性资金不仅包括即征即退、先征后退、先征后返的增值税，也包括企业按规定取得的出口退税款

C.对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，准予作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除

D.企业的不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除

【正确答案】B

【答案解析】财政性资金是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的出口退税款。

知识点 14：工资及“三项费用”的扣除和审核

（1）工资、薪金支出的审核

①企业发生的合理（判定标准）的工资、薪金支出准予据实扣除。

②国有性质的企业，不得超过政府有关部门给予的限定数额。

③企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员：应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，其中属于工资薪金支出的，计入企业工资薪金总额的基数。

④按照协议（合同）约定直接支付给劳务派遣公司的费用，应作为劳务费支出；直接支付给员工个人的费用，应作为工资薪金支出和职工福利费支出。

⑤对股权激励计划实行后立即可以行权的，作为工资薪金支出在税前扣除。有等待期的等待期不能扣，行权的时候才能税前扣除。

工资薪金支出＝（实际行权时该股票的公允价格－当年激励对象实际行权支付价格）×数量

⑥列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴，符合规定的合理工资、薪金支出条件，可在税前扣除，否则按福利费标准扣除。

⑦在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。

（2）职工福利费、工会经费、职工教育经费的审核

项目	扣除标准	是否可以结转以后年度
职工福利费	不超过工资薪金总额14%	不得结转
工会经费	不超过工资薪金总额2%	不得结转
职工教育经费	不超过工资薪金总额8%	准予结转

【注】职工福利费和职工教育经费必须是实际发生的，工会经费拨缴必须有相关的凭据。软件生产企业、集成电路设计企业、符合条件动漫企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额在企业所得税前扣除。核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，可作为企业的发电成本和航空企业运输成本在税前扣除。

1.（单选题）甲公司为我国境内的一家居民企业（增值税一般纳税人），是一家经认定的技术先进型服务企业。2025年全年计入成本、费用的实际发放的合理工资总额850万元（其中含支付给临时工的工资50万元），实际发生职工福利费125万元，拨缴的工会经费20万元，实际发生职工教育经费70万元。甲公司2025年职工福利费、职工教育经费及工会经费纳税调整的金额为（　）万元。

A.10

B.11

C.12

D.9

【正确答案】B

【答案解析】企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

职工福利费税前扣除限额＝850×14%＝119（万元），实际发生125万元，应调增应纳税所得额＝125－119＝6（万元）；

工会经费税前扣除限额＝850×2%＝17（万元），实际发生20万元，应调增应纳税所得额＝20－17＝3（万元）；

职工教育经费税前扣除限额＝850×8%＝68（万元），实际发生70万元，应调增应纳税所得额＝70－68＝2（万元）。

职工福利费、职工教育经费及工会经费共计应调增应纳税所得额＝6＋3＋2＝11（万元）。

2.（单选题）下列关于职工教育经费列支标准的说法中，不正确的是（　）。

A.软件生产企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额在企业所得税前扣除

B.航空企业实际发生的空勤训练费用，可以作为航空企业运输成本在税前扣除

C.核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，可作为企业的发电成本在税前扣除

D.企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除

【正确答案】D

【答案解析】企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

3.（多选题）下列关于企业所得税的工资薪金扣除的说法中，正确的有（　）。

A.企业支付给在本企业任职或与其有雇佣关系的员工的合理的现金或者非现金形式的劳动报酬支出准予据实扣除

B.国有性质的企业，其工资薪金在不超过政府有关部门给予的限额内的部分可以扣除

C.企业雇佣临时工、实习生所实际发生的费用，应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，并可以按规定在企业所得税前扣除

D.对工资、薪金合理性判断时，应考虑企业是否依法履行代扣代缴个人所得税义务

E.企业所得税前扣除的工资包括基本工资、奖金、加班工资，年终加薪，补贴要作为福利费计算扣除

【正确答案】ABCD

【答案解析】选项 E，工资、薪金支出包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与任职、受雇有关的其他支出。

知识点 15：税基式优惠——加计扣除

（1）企业研究开发费

①集成电路企业、工业母机企业：2023.01.01-2027.12.31，加计扣除 120%；

其他企业：加计扣除 100%。

②研发费用的具体范围

其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%。

其他相关费用限额＝全部研发项目的人员人工等五项费用之和×10%/（1－10%）

③委托研发费用打 8 折，委托境外研发费用打 8 折不能超过境内 2/3 的部分才能加计扣除。

④不适用税前加计扣除政策的活动和行业。

行业	活动
a.烟草制造业； b.住宿和餐饮业； c.批发和零售业；	a.企业产品（服务）的常规性升级； b.对某项科研成果的直接应用； c.企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动；

d.房地产业； e.租赁和商务服务业； f.娱乐业； g.财政部和国家税务总局规定的其他行业。	d.对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变； e.市场调查研究、效率调查或管理研究； f.作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护； g.社会科学、艺术或人文学方面的研究。

（2）企业安置残疾人员所支付的工资：100%

1.（单选题）甲企业是一家集成电路企业，2025 年 3 月开展国家规定的研发活动，发生研发费用支出 200 万元且未形成无形资产，假定不存在其他纳税调整事项。甲企业研发费用应调整应纳税所得额（　）万元。

A.调减 150

B.调减 200

C.调减 240

D.调减 175

【正确答案】C

【答案解析】集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。应调减应纳税所得额＝200×120%＝240（万元）。

2.（单选题）（2017 年）下列适用企业所得税研究开发费用加计扣除政策的行业是（　）。

A.烟草制造业

B.新能源汽车制造业

C.房地产业

D.娱乐业

【正确答案】B

【答案解析】下列行业不适用加计扣除：

（1）烟草制造业；

（2）住宿和餐饮业；

（3）批发和零售业；

（4）房地产业；

（5）租赁和商务服务业；

（6）娱乐业；

（7）财政部和国家税务总局规定的其他行业。

3.（单选题）某汽车制造企业 2025 年不含税销售收入 2000 万元，销售成本 500 万元，期间费用 300 万元，其中研发费用 200 万元（未形成无形资产）、广告宣传费用 100 万元；假定该企业不存在其他纳税调整项目，2025 年应缴纳的企业所得税为（　）万元。

A.42.5

B.250

C.262.5

D.275

【正确答案】B

【答案解析】广告宣传费扣除限额＝2000×15%＝300（万元），实际发生 100 万元，可以全额扣除；研发费用加计扣除额＝200×100%＝200（万元） 应纳所得税额＝（2000－500－300－200）×25%＝250（万元）。

第四章　涉税会计核算

知识点 16：“应交增值税”明细科目

进项税额	一般纳税人企业购进货物、服务、无形资产或不动产而支付或者负担的，准予从当期销项税额中抵扣的增值税额，用蓝字登记；退回所购货物应冲销的进项税额，用红字登记。 【注】纳税人取得长期资产，专用于 5 类不允许抵扣项目后发生用途改变，专用于一般计税方法计税项目，或者混合用途，按照下列公式在用途改变的当月计算可抵扣进项税额： 可抵扣进项税额=长期资产对应的进项税额×净值率 账务处理： 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 　　贷：固定资产
销项税额抵减	记录一般纳税人采用一般计税方法按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额。 【注】简易计税扣除销售额、金融商品转让扣除买入价而减少的增值税不在该专栏核算。 账务处理： 借：主营业务成本 应交税费——应交增值税（销项税额抵减） 　　贷：银行存款 举例：A 企业是从事旅游服务的一般纳税人（适用税率为 6%），2026 年 8 月共取得旅游收入 212 万并开具了普通发票。向其他单位支付了的住宿费 45 万元、餐饮费 25 万元、交通费 21

	万元、门票费 15 万元。上述金额均为含税金额，计算应抵减的销项税额并进行相关账务处理。 【解析】旅游企业差额纳税可以扣除支付的住宿费等费用，因此对应的税款可以抵减销项税额，计入应交税费——应交增值税（销项税额抵减）科目，冲减主营业务成本。 （45＋25＋21＋15）÷（1＋6%）＝100，100×6%＝6 万元 正确的会计分录： 借：银行存款 2120000 贷：主营业务收入 2000000 应交税费——应交增值税（销项税额） 120000 借：主营业务成本 1000000 应交税费——应交增值税（销项税额抵减）60000 贷：银行存款 1060000
已交税金	记录一般纳税人当月已缴纳（当月缴当月）的应交增值税额。 【注】企业当月缴纳上月应交未交的增值税时，计入“应交税费——未交增值税”。 举例：某企业 2026 年 7 月 15 日缴纳 7 月 1～10 日应缴纳的增值税 5 万元，通过银行存款支付，企业应该如何进行账务处理？ 【解析】 借：应交税费——应交增值税（已交税金） 50000 贷：银行存款 50000
减免税款	记录一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额。 举例：某企业为增值税一般纳税人，2026 年 5 月份缴纳增值税税控系统专用设备技术维护费 800 元（含税），取得增值税专用发票，企业应该如何进行账务处理？ 【解析】缴纳时： 借：管理费用 800 贷：银行存款 800 按规定直接减免的增值税额： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 800 贷：管理费用 800

出口抵减内销产品应纳税额	记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额。反映出口企业销售出口货物后，向税务机关办理免、抵、退税申报，按规定计算的应免抵税额。 当期免抵税额的账务处理： 借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 【注】免抵税额是计算城建税和教育费附加的基数。 1.实行“免抵退”税政策的相关计算（五步计算法） （1）征税率≠退税率，计算不得免抵的税额=出口金额×（征税率－退税率），做进项税额转出，计入主营业务成本（若涉及免税进口料件，出口金额要扣减免税进口料件成本）； （2）计算当期应纳税额＝当期销项税额－（当期进项税额－当期不得免征和抵扣税额），结果大于 0，交税，计算结束；结果小于 0，为未抵扣完的进项税额； （3）计算“免、抵、退”税名义退税额=出口金额×退税率（若涉及免税进口料件，出口金额要扣减免税进口料件成本）； （4）比较（2）和（3）之间绝对值较小者作为应退税额； （5）根据（3）和（4），倒挤出免抵税额（或留抵税额）。 举例：某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为 13%，退税税率为 10%。2026 年 5 月的有关经营业务：购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款 200 万元，外购货物准予抵扣的进项税额 26 万元。上月末留抵税款 3 万元，本月内销货物不含税销售额 100 万元，收款 113 万元存入银行，本月出口货物的销售额折合人民币 200 万元。 试计算该企业当期的“免、抵、退”税额。 【答案】 （1）当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额＝200×（13%－10%）＝6（万元）； （2）当期应纳税额＝100×13%－（26－6）－3＝－10（万元）； （3）出口货物“免、抵、退”税额＝200×10%＝20（万元）； （4）当期应退税额＝10（万元）； （5）当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额 当期免抵税额＝20－10＝10（万元）。 2.其他相关会计核算 （1）不得免征和抵扣税额的账务处理：

	借：主营业务成本——一般贸易出口 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）（不得免征和抵扣税额） （2）当期应退税额的账务处理： 借：应收出口退税款 　　贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
转出未交增值税	记录企业月度终了转出当月应缴未缴的增值税。 举例：某企业为增值税一般纳税人，当月销项税额为 10 万元，进项税额为 8 万元，该企业月末应该如何进行账务处理？ 【解析】应纳增值税＝100000－80000＝20000（元） 月末： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）20000 　　贷：应交税费——未交增值税 20000 次月上缴： 借：应交税费——未交增值税　20000 　　贷：银行存款 20000
销项税额	一般纳税人企业销售货物、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额，用蓝字登记；退回销售货物应冲减的销项税额，只能在贷方用红字登记。 举例：2026 年 5 月，某企业（一般纳税人）原销售商品的不含税价格为 5000 元，销项税额为 650 元的货物被退回，其对应的成本为 4000 元。假设已按税法规定开具了红字增值税专用发票。退回时企业的会计处理？ 【解析】 借：银行存款 －5650 　　贷：主营业务收入　－5000 应交税费——应交增值税（销项税额） －650 借：主营业务成本 －4000 　　贷：库存商品 －4000
出口退税	记录一般纳税人出口货物、服务、无形资产按规定退回的增值税额（免抵退税的最高限额）。 举例：某企业（一般纳税人）2026 年 5 月的免抵退税额为 80000 元，应退税额为 50000 元，免抵税额为 30000 元，应如何进行账务处理？

	【解析】 借：应收出口退税款 50000 应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 30000 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 80000
进项税额转出	记录一般纳税人购进货物、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因（改变用途，出口产品不得免抵）而不应从销项税额中抵扣，按规定转出的进项税额，以及退还的增量留抵税额。 举例：某商场（一般纳税人）2026 年 5 月将 2026 年 4 月外购服装不含税金额 50000 元用于职工福利（已抵扣进项税额），应如何进行账务处理？ 【解析】 借：应付职工薪酬——非货币性福利 56500 贷：库存商品 50000 应交税费——应交增值税（进项税额转出） 6500 【注】纳税人取得长期资产并已抵扣进项税额后，发生非正常损失，或者用途改变，专用于 5 类不允许抵扣项目的，按照下列公式在发生非正常损失或者用途改变的当月计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=长期资产对应的进项税额×净值率 净值率=当月期初长期资产净值÷长期资产原值×100% 账务处理： 借：待处理财产损溢/固定资产 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
转出多交增值税	记录一般纳税人月度终了转出当月多缴的增值税额。 举例：某企业为增值税一般纳税人，根据税务机关规定每 5 天预缴一次增值税，2026 年 5 月当期进项税额 40 万元，销项税额为 90 万元，已经缴纳的增值税为 60 万元，月末企业的会计处理？ 【解析】月份终了，企业将本月多缴的增值税自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目，会计分录为： 借：应交税费——未交增值税 100000 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 100000

1.（单选题）某企业 2026 年 1 月 31 日增值税账户贷方的销项税额为 8000 元，借方的进项税额为 12000

元，已交税金为6000元。月末下列会计分录正确的是（　）。

A.不作账务处理

B.借：应交税费——未交增值税 6000

　　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）6000

C.借：应交税费——未交增值税 10000

　　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10000

D.借：应交税费——未交增值税 4000

　　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）4000

【正确答案】B

【答案解析】按照“已交税金”与应交增值税借方余额较小一方做转出，本题应交增值税的借方余额是12000＋6000－8000＝10000，已交税金栏目的余额是6000，所以按照6000转出到应交税费——未交增值税。

借：应交税费——未交增值税 6000

　　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）6000

2.（单选题）某企业2025年1月缴纳当月增值税税额10000元，则会计分录是（　）。

A.借：应交税费——应交增值税（已交税金）10000

　　贷：银行存款 10000

B.借：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10000

　　贷：银行存款　10000

C.借：应交税费——未交增值税 10000

　　贷：银行存款 10000

D.借：应交税费——应交增值税（进项税额）10000

　　贷：银行存款 10000

【正确答案】A

【答案解析】对于当月缴纳当月增值税的会计分录如下：

借：应交税费——应交增值税（已交税金）10000

　　贷：银行存款　　10000

3.（单选题）某摩托车厂由于经营业务量较大，税务机关核定其增值税纳税期限为15日，2025年2月17日，经过计算得出上半月应缴纳增值税税额为50万元，企业实际在18日将上述税款缴纳给当地主管税务机关，则实际缴纳税款的会计分录是（　）。

A.借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 500000

　　贷：应交税费——未交增值税　　500000

B.借：应交税费——未交增值税　　500000

　　贷：银行存款　　500000

C.借：应交税费——应交增值税（已交税金）　500000

　　贷：应交税费——未交增值税　500000

D.借：应交税费——应交增值税（已交税金）　500000

　　贷：银行存款　　500000

【正确答案】D

【答案解析】“应交税费——应交增值税（已交税金）”专栏用于记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税税额。

知识点 17：对当期、对以前年度错账的调账方法

红字冲销法	先用红字冲销原错误的会计分录，再用蓝字重新编制正确的会计分录，重新登记账簿。 适用于会计科目用错及会计科目正确但核算金额错误的情况。 一般情况下，在及时发现错误、没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法。 举例：某税务师事务所对某商场进行纳税审查，其中发现一笔业务为销售商品一批，价款 56500 元（含税），适用的增值税税率为 13%，收妥货款存入银行，该批商品成本 40000 元，企业作如下账务处理： 借：银行存款 56500 　　贷：库存商品 40000 应收账款 16500 【解析】使用红字冲销法调账如下： ①用红字冲销原账错误分录 借：银行存款 -56500 　　贷：库存商品 -40000 应收账款 -16500 ②再用编制一套正确的会计分录 借：银行存款 56500 　　贷：主营业务收入　　50000 应交税费——应交增值税（销项税额）　6500 同时 借：主营业务成本 40000

	贷：库存商品 40000
补充登记法	记账后发现记账凭证和账簿记录中应借、应贷会计科目无误，只是所记金额小于应记金额或者漏记的情形使用。 举例：某税务师事务所审查某企业的纳税情况，发现该企业本月生产领用原材料20000元，实际登记为2000元，企业的会计处理为： 借：生产成本 2000 贷：原材料 2000 【解析】税务师认为：企业的此笔账务处理所涉及的会计科目的对应关系没有错误，但核算金额少记18000元，用补充登记法作调账分录为：借：生产成本 18000 贷：原材料 18000
综合账务调整法	将红字冲销法和补充登记法综合加以应用，一般适用于错用会计科目的情况（一方会计科目正确，另外一方科目使用错误），而且主要用于所得税纳税审查后的账务调整，如果涉及会计所得，可以直接调整“本年利润”账户。 举例：某企业将专项工程耗用材料列入管理费用5000元。 借：管理费用 5000 贷：原材料 5000 【解析】税务师认为：上述会计分录借方错用会计科目，按会计准则规定专项工程用料应列入“在建工程”科目。 调整分录为： 借：在建工程 5000 贷：管理费用 5000 同样，如果以上所举例的错账是在月后发现，而企业又是按月结算利润，则影响到利润的项目还应通过“本年利润”科目调整。 假设为月度结算后发现，调整分录为： 借：在建工程 5000 贷：本年利润 5000

1.（单选题）税务师在2026年4月对某公司2025年度纳税情况进行审核时，发现该企业多摊销了租入办公室的装修费30000元。若该公司2025年度决算报表已编制完成。对该项费用调整的会计分录应为（　）。

A.借：长期待摊费用

　　贷：管理费用

B.借：长期待摊费用

　　贷：本年利润

C.借：长期待摊费用

　　贷：以前年度损益调整

D.借：长期待摊费用

　　贷：利润分配——未分配利润

【正确答案】C

【答案解析】对于影响上年利润的项目，由于企业在会计年度内已结账，所有的损益账户在当期都结转至“本年利润”账户，凡涉及调整会计利润的，不能用正常的核算程序对“本年利润”进行调整，而应通过“以前年度损益调整”进行调整。

2.（单选题）对上一年度错账且对上年度税收发生影响的，如果在上一年度决算报表编制前发现的，可直接调整上年度账项，对于影响利润的错账须一并调整（　）科目核算的内容。

A.以前年度损益调整

B.利润分配——未分配利润

C.本年利润

D.应收账款

【正确答案】C

【答案解析】对上一年度错账且对上年度税收发生影响的，如果在上一年度决算报表编制前发现的，可直接调整上年度账项，对于影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容。

3.（单选题）2026 年 1 月初，某税务师对 A 企业进行 2025 年度纳税审核（该企业年终已结账），发现 2025 年 11 月用抵债的方式收到一台设备（固定资产的公允价值与应收账款公允价值相同，且应收账款未计提坏账准备）用于管理部门，但未进行账务处理，其涉及的调账分录不包括（　）。（本题不考虑增值税，决算报表已经编制）

A.借：固定资产

　　贷：应收账款

B.借：以前年度损益调整

　　贷：累计折旧

C.借：利润分配——未分配利润

　　贷：以前年度损益调整

D.借：累计折旧

　　贷：本年利润

【正确答案】D

【答案解析】根据题意，企业收到的设备应计入“固定资产”科目，固定资产计提折旧计入“管理费用”科目，从而影响所得税费用，因为属于跨年度错账，决算报表已经编制，损益类科目用“以前年度损益调整”科目调整，“以前年度损益调整”科目余额转到未分配利润中。

知识点 18：“增值税留抵税额”、“简易计税”明细科目

“增值税留抵税额”明细科目

对符合条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还留抵税额。

（1）税务机关准予留抵退税时：

借：应交税费——增值税留抵税额

　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

（2）企业实际取得留抵税额时：

借：银行存款

　　贷：应交税费——增值税留抵税额

“简易计税”明细科目

核算一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。

1.（单选题）增值税一般纳税人在税务机关准予留抵退税时，按税务机关核准允许退还的留抵税额，贷记（　　）。

A.应交税费——应交增值税（进项税额）

B.应交税费——应交增值税（销项税额抵减）

C.应交税费——应交增值税（进项税额转出）

D.应交税费——增值税留抵税额

【正确答案】C

【答案解析】增值税一般纳税人在税务机关准予留抵退税时，按税务机关核准允许退还的留抵税额，借记“应交税费——增值税留抵税额”科目，贷记“应交税费—— 应交增值税（进项税额转出）”科目。在实际收到留抵退税款项时，按收到留抵退税款项的金额，借记“银行存款”科目，贷记“应交税费——增值税留抵税额”科目。

2.（单选题）某自来水公司（一般纳税人）生产销售自来水，当月取得含税收入 40 万元，当期外购设备取得增值税专用发票，注明税款 20000 元，该公司选择按简易办法缴纳增值税。则下列说法正确的是（　　）。

A.月末确认应交税费——应交增值税（销项税额） 44000

B.月末确认应交税费——简易计税 11650.49

C.月末确认应交税费——应交增值税 11650.49

D.月末确认应交税费——简易计税 44000

【正确答案】B

【答案解析】一般纳税人销售自产的自来水，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如果选择简易办法纳税，则相关的进项税额不得抵扣。所以应缴纳增值税＝400000÷1.03×3%＝11650.49（元），会计上应当计入“应交税费——简易计税”科目。

3.（单选题）（2018年）甲公司为增值税一般纳税人，2026年5月销售一栋2016年4月30日前外购的房产，选择简易计税办法，在房产所在地预缴增值税时，会计核算的借方科目应该是（ ）。

A.应交税费——简易计税

B.应交税费——已交税金

C.应交税费——应交增值税

D.应交税费——预缴增值税

【正确答案】A

【答案解析】选项A，“应交税费——简易计税”明细科目，核算一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。

知识点19：“税金及附加”科目

1.核算企业经营活动发生的消费税、城建税、资源税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税、环境保护税等相关税费——与营业收入相关的税金及附加。

（1）房地产企业销售开发产品应纳的土地增值税也在此科目中核算；

（2）本科目不含增值税，因为增值税为价外税。

【注1】房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税原来计入“管理费用”核算，现已调整至“税金及附加”核算；

【注2】耕地占用税、契税、车辆购置税、进口关税计入成本核算，不通过“税金及附加”核算。

2.企业计提的与经营活动相关税费的账务处理

借：税金及附加

　　贷：应交税费——应交消费税等

（1）企业收到返还的消费税等原记入本科目的各种税金，应按实际收到的金额借记“银行存款”科目，贷记本科目；

（2）企业收到返还的增值税，计入“营业外收入”或“其他收益”。

3.期末将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额；

4.本科目属于损益类科目，一旦发生跨年度错账时，需要通过“以前年度损益调整”调账。

1.（单选题）下列涉税会计分录，不正确的是（　）。

A.“预交增值税”科目余额应转入“未交增值税”科目，借记“应交税费——未交增值税”，贷记“应交税费——预交增值税”

B.委托方将委托加工收回的已税珠宝玉石，用于连续生产珠宝玉石，其被代收代缴的消费税的会计处理，应借记“应交税费——应交消费税”，贷记“银行存款”

C.转让金融商品月末如产生转让收益，则借记“投资收益”等科目，贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目

D.由于管理不善，导致半年前已购进入库的库存商品（已抵扣进项税额）发生霉烂变质，则会计处理为，借记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”，贷记“库存商品”

【正确答案】D

【答案解析】选项D，由于管理不善引起的库存商品非正常损失，其进项税额不得从销项税额中抵扣，故需作进项税额转出处理。

会计分录为，借记“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，贷记“库存商品”、“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”，经批准后转入相关科目。

2.（单选题）下列关于“税金及附加”科目的审查，说法不正确的是（　）。

A.企业经营活动产生的消费税应该通过“税金及附加”科目核算

B.签订商品房购销合同缴纳的印花税通过“管理费用”科目核算

C.购买车辆缴纳的车辆购置税应该记入所购入车辆的成本

D.某煤矿企业销售原煤缴纳的资源税应该通过“税金及附加”科目核算

【正确答案】B

【答案解析】“税金及附加”科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等相关税费。选项B，签订商品房购销合同缴纳的印花税应通过“税金及附加”科目核算。

3.（单选题）下列税费不通过“税金及附加”科目核算的是（　）。

A.房产税

B.增值税

C.车船税

D.教育费附加

【正确答案】B

【答案解析】选项 B，增值税是价外税，不通过“税金及附加”科目核算，“税金及附加”科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等相关税费。

知识点 20：其他税种会计核算

个人所得税	借：应付职工薪酬等 　　贷：应交税费——代扣代交个人所得税
资源税、城建税及附加、房产税、城镇土地使用税、车船税、环境保护税、土地增值税（房地产开发企业）	1.计提时： 借：税金及附加 　　贷：应交税费——应交资源税等 2.缴纳时： 借：应交税费——应交资源税等 　　贷：银行存款 【注】①自产自用应税产品应纳资源税的会计核算 借：生产成本/制造费用等 　　贷：应交税费——应交资源税 ②企业销售的在“固定资产”等科目核算的土地使用权及其他地上建筑物，计算应缴的城建税： 借：固定资产清理等 　　贷：应交税费——应交城市维护建设税 ③企业（非房地产开发企业）转让的国有土地使用权连同地上建筑物及其附着物一并在“固定资产”或“在建工程”科目核算的，转让时应缴的土地增值税： 借：固定资产清理 　　贷：应交税费——应交土地增值税
车船税	1.先计提后缴纳： 借：税金及附加 　　贷：应交税费——应交车船税 2.先缴纳后分摊： 借：预付账款 　　贷：应交税费——应交车船税

	以后各期分摊： 借：税金及附加 　　贷：预付账款
印花税	1.购买印花税票时 借：税金及附加 　　贷：银行存款 2.印花税需要预计（采用按期汇总申报缴纳印花税） 借：税金及附加 　　贷：应交税费——应交印花税 缴纳时： 借：应交税费——应交印花税 　　贷：银行存款
耕地占用税、车辆购置税、契税	借：固定资产等 　　贷：银行存款

关税	工业企业进口	借：在途物资、原材料等 　　贷：银行存款、应付账款等
	商业企业进口	纳税人按应缴纳的进口关税额 借：在途物资 　　贷：应交税费——应交进口关税 实际缴纳进口关税时 借：应交税费——应交进口关税 　　贷：银行存款 【注】可不通过“应交税费——应交进口关税”科目，直接借记“在途物资”科目，贷记“银行存款” “应付账款”等科目。
	工业企业出口	借：税金及附加 　　贷：银行存款、应付账款等
	商业企业出口	纳税人按应缴纳的出口关税额 借：税金及附加 　　贷：应交税费——应交出口关税

		实际缴纳进口关税时 借：应交税费——应交出口关税 　　贷：银行存款 【注】可不通过“应交税费——应交出口关税”科目，直接借记“税金及附加”科目，贷记“银行存款”科目。

1.（单选题）某工业企业将使用过的仓库对外出售，取得转让收入1000万元，应缴纳土地增值税35万元，则下列关于土地增值税的账务处理正确的是（　）。

A.借：税金及附加 350000

　　贷：应交税费——应交土地增值税 350000

B.借：其他业务成本　350000

　　贷：应交税费——应交土地增值税 350000

C.借：固定资产清理　350000

　　贷：应交税费——应交土地增值税 350000

D.借：其他业务成本　350000

　　贷：银行存款 350000

【正确答案】C

【答案解析】企业销售旧房或建筑物的，土地增值税计入“固定资产清理”科目中。非房地产开发企业对于地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让的业务通过“固定资产清理”等科目核算,按转让时应缴纳的土地增值税额，借记“固定资产清理”科目，贷记“应交税费——应交土地增值税 ”科目。实际缴纳土地增值税时,借记“应交税费——应交土地增值税”科目，贷记“银行存款”等科目。

2.（单选题）某房地产企业将新开发的商品房对外出售，取得转让收入5000万元，应该缴纳土地增值税260万元，下列关于土地增值税的账务处理正确的是（　）。

A.借：税金及附加 2600000

　　贷：应交税费——应交土地增值税　2600000

B.借：其他业务成本　2600000

　　贷：应交税费——应交土地增值税　2600000

C.借：固定资产清理　2600000

　　贷：应交税费——应交土地增值税　2600000

D.借：其他业务成本　2600000

　　贷：银行存款　2600000

【正确答案】A

【答案解析】房地产企业销售开发的产品，属于其主营业务，应缴纳的土地增值税计入“税金及附加”科目中。

【提示】房地产开发企业计提土地增值税时。借记“税金及附加”科目，贷记“应交税费——应交土地增值税”科目；实际缴纳土地增值税时，借记“应交税费—— 应交土地增值税”科目，贷记“银行存款”等科目。

非房地产开发企业对于地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让的业务通过“固定资产清理”等科目核算,按转让时应缴纳的土地增值税额，借记“固定资产清理”科目，贷记“应交税费——应交土地增值税 ”科目。实际缴纳土地增值税时,借记“应交税费——应交土地增值税”科目，贷记“银行存款”等科目。

3.（单选题）某工业企业购置一辆小汽车自用，根据税法规定，缴纳了车辆购置税 30000 元，则正确的会计处理是（ ）。

A.借：管理费用 30000

贷：应交税费——应交车辆购置税 30000

B.借：固定资产 30000

贷：应交税费——应交车辆购置税 30000

C.借：管理费用 30000

贷：银行存款 30000

D.借：固定资产 30000

贷：银行存款 30000

【正确答案】D

【答案解析】选项 D，车辆购置税不通过应交税费核算，实际缴纳的时候直接计入固定资产成本。

第五章 纳税申报代理服务

知识点 21：增值税纳税申报代理

1.增值税纳税申报期限

（1）增值税的计税期间分别为 10 日、15 日、一个月或者一个季度。纳税人的具体计税期间，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定。不经常发生应税交易的纳税人，可以按次纳税。

纳税人以一个月或者一个季度为一个计税期间的，自期满之日起 15 日内申报纳税；以 10 日或者 15 日为一个计税期间的，自次月一日起 15 日内申报纳税。

扣缴义务人解缴税款的计税期间和申报纳税期限，依照前两款规定执行。

（2）纳税人以 10 日或者 15 日为一个计税期间的，应当自期满之日起 5 日内预缴税款。法律、行政法规对纳税人预缴税款另有规定的，从其规定。

（3）下列纳税人可以适用增值税法规定的以一个季度为一个计税期间：小规模纳税人；一般纳税人中的银行、财务公司、信托公司、信用社；国务院税务、财政主管部门确定的其他纳税人。

（4）按次纳税的纳税人，销售额达到起征点的，应当自纳税义务发生之日起至次年 6 月 30 日前申报纳税。

2.一般纳税人纳税申报表及其附列资料→必报资料。

（1）《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》（主表）；

（2）《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）；

（3）《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）；

（4）《增值税及附加税费申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）（新）；

【变化】纳税人发生应税交易，按照扣除相关价款后的余额计算销售额的（参阅财政部　税务总局公告 2026 年第 12 号），仅金融商品转让项目填写扣除情况，一般纳税人填写《增值税及附加税费申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）（简称一般纳税人附列资料（三）），小规模纳税人填写《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）》（简称小规模纳税人附列资料（一））。该情形一般纳税人不填写《附列资料（一）》第 12 列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。

纳税人发生应税交易，允许从含税销售额中扣除相关价款后计算销项税额或应纳税额的（参阅财政部　税务总局公告 2026 年第 10 号），均应填写扣除情况，一般纳税人填写一般纳税人附列资料（三），小规模纳税人填写小规模纳税人附列资料（一）。

该情形一般纳税人填写《附列资料（一）》第 12 列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。

（5）《增值税及附加税费申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）→纳税人按规定预征的税款以及享受加计抵减政策时填报；

（6）《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》（附加税费情况表）；

（7）《增值税减免税申报明细表》→纳税人享受增值税减免税优惠政策的，应填报本表。

3.小规模纳税人纳税申报表及其附列资料→必报资料。

（1）《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》（主表）；

（2）《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）》→金融商品转让项目＋允许从含税销售额中扣除相关价款后计算销项税额或应纳税额的（参阅财政部　税务总局公告 2026 年第 10 号）

（3）《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）》（附加税费情况表）；

（4）小规模纳税人除享受未达起征点免征增值税政策外，享受其他增值税减免税优惠政策的，还应填报

《增值税减免税申报明细表》。

1.（单选题）小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款，填写增值税及附加税费申报表时，应将当期开具增值税专用发票的销售额，按照相应的征收率，分别填写在《增值税及附加税费申报表》（小规模纳税人适用）（　）的“本期数”相应栏次中。

A.增值税专用发票不含税销售额

B.其他增值税发票不含税销售额

C.增值税专用发票含税销售额

D.其他增值税发票含税销售额

【正确答案】A

【答案解析】小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款，应在规定的纳税申报期内，向主管税务机关申报纳税。在填写增值税及附加税费申报表时，应将当期开具专用发票的销售额，按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税及附加税费申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

2.（单选题）某商业企业为增值税一般纳税人，2026年8月销售服装取得含税收入8万元，销售副食品取得含税收入12万元，赠送小电器同类含税价格2万元。9月7日，向税务机关申报的增值税及附加税费申报表中（纳税期限为1个月），“应税货物销售额”栏中合计金额是（　）万元。

A.6.90

B.12.07

C.17.24

D.19.47

【正确答案】D

【答案解析】应在该栏中填写的合计金额＝（8＋12＋2）÷（1＋13%）＝19.47（万元）。

3.（单选题）某家具厂系增值税一般纳税人，2026年8月该厂仓库由于管理疏忽，发生火灾，损失原木账面成本为40000元，该原木系从林场购入；损失的木材30000元，系从木材加工厂购入，则2026年8月份《增值税及附加税费申报表》的第14项“进项税额转出”栏应填写（　）元。

A.6656.04

B.7856.04

C.7144.44

D.8965.28

【正确答案】B

【答案解析】购进免税农产品是按买价计算抵扣进项税。已知账面成本要除以（1－扣除率）还原为买价，

然后买价乘以扣除率 9%做进项税额转出。木材不属于农产品，购进木材凭专用发票抵扣进项税，对应的按账面成本乘以 13%做进项税额转出。

进项税额转出＝40000÷（1－9%）×9%＋30000×13%＝7856.04（元）。

知识点 22：企业所得税纳税申报表的填写（A100000）

行次	项目	说明
第 1－18 行	利润总额计算	按照会计制度填写
第 19－28 行	应纳税所得额计算	纳税调整过程，主要包括： （1）剔除境外所得以及境外应税所得抵减境内亏损； （2）纳税调增、纳税调减； （3）税基式优惠； （4）弥补以前年度亏损。
第 29－36 行	应纳税额计算	税额计算，主要包括： （1）税额式优惠； （2）境外所得补税。
第 37－45 行	实际应纳税额计算	包括： （1）总分机构补退税款； （2）民族自治地区优惠； （3）稽查补税； （4）特别纳税调整。

1.（单选题）某企业 2025 年发生如下业务：销售自产产品的成本为 800 万元，出租固定资产一台，相关折旧 30 万元，将成本为 80 万元的自产产品对外捐赠，将成本为 800 万元的自产产品对外投资。则企业填列 A100000《企业所得税年度纳税申报主表》第 2 行“营业成本”为（　）万元。

A. 1710

B. 910

C. 1080

D. 1630

【正确答案】D

【答案解析】第 2 行“营业成本”项目：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务发生的成本总额。本行根据“主营业务成本”和“其他业务成本”科目的数额计算填报。出租设备计提折旧计入其他业务成本中，

自产产品对外捐赠属于视同销售行为，会计上不确认收入结转成本，不在本行填列；企业以货物对外投资的，根据新会计准则的规定，应当确认收入，结转成本。

第 2 行“营业成本”=800+30+800=1630（万元）。

【提示】1630 包括：销售产品成本 800 万，出租折旧成本 30 万，对外投资产品成本 800 万。对外投资的 800 万，会计上是确认收入结转成本的，所以填写在营业成本内。

2.（单选题）企业发生的公益性捐赠的扣除限额的计算，应以 A100000《企业所得税年度纳税申报主表》中的（　）作为计算扣除的基数。

A.第 15 行“营业利润”

B.第 18 行“利润总额”

C.第 28 行“应纳税所得额”

D.第 30 行“应纳所得税额”

【正确答案】B

【答案解析】利润总额，即会计利润，是公益性捐赠限额的计算基数。

3.（单选题）2025 年某软件生产企业发放的合理工资总额 200 万元；实际发生职工福利费用 35 万元、工会经费 3.5 万元、职工教育经费 8 万元（其中职工培训经费 4 万元）；另为职工支付补充养老保险 12 万元、补充医疗保险 8 万元。2025 年企业在填写所得税年度纳税申报主表时，第 20 行纳税调整增加额应填写（　）万元。

A.15

B.12

C.7

D.9

【正确答案】D

【答案解析】企业为本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过职工工资总额的 5%标准以内的部分，准予扣除。补充养老保险扣除限额=200×5%=10（万元），实际发生了 12 万元，需要调增所得额 2 万元；补充医疗保险扣除限额=200×5%=10（万元），实际发生了 8 万元，不需要调整。职工福利费扣除的限额=200×14%=28（万元），实际发生了 35 万元，需要调增所得额 7 万元；软件企业支付给职工的培训费可以全额扣除，所以支付的 4 万元培训费可以全额扣除，职工教育经费扣除限额=200×8%=16（万元），实际发生了 4 万元，可以全额扣除；工会经费的扣除限额=200×2%=4（万元），实际发生 3.5 万元，可以全额扣除。综上分析，上述费用应调增所得额为 9 万元，可以填写在所得税年度纳税申报主表第 20 行。

第六章 涉税鉴证与纳税情况审查服务

知识点 23：涉税鉴证业务内容与基本要求

内容	涉税鉴证业务包括企业所得税汇算清缴鉴证、研发费用税前加计扣除鉴证、企业资产损失税前扣除鉴证、高新技术企业专项认定鉴证、土地增值税清算鉴证、税务司法鉴定、纳税情况审查服务和其他涉税事项鉴证。
基本要求	1.税务师事务所及涉税服务人员提供涉税鉴证业务，实行信任保护原则。存在以下情形之一的，涉税专业服务机构及涉税服务人员有权终止业务： （1）委托人违反法律、法规及相关规定的； （2）委托人提供不真实、不完整资料信息的； （3）委托人不按照业务结果进行申报的； （4）其他因委托人原因限制业务实施的情形。 【注】如已完成部分约定业务，应当按照协议约定收取费用，并就已完成事项进行免责性声明，由委托人承担相应责任，涉税专业服务机构及涉税服务人员不承担该部分责任。 2.鉴证人提供涉税鉴证业务服务，应当遵循涉税鉴证业务与代理服务不相容原则。承办被鉴证单位代理服务的人员，不得承办被鉴证单位的涉税鉴证业务。

1.（单选题）下列有关涉税鉴证业务说法，错误的是（ ）。

A.涉税鉴证业务的被鉴证人可以是委托人，也可以是委托人有权指定的第三人

B.使用人，是指使用鉴证结果的单位或个人

C.涉税鉴证业务报告由一个以上具有涉税鉴证业务资质的涉税服务人员签字

D.一般情况下，未经委托人同意，除特殊情况外，不得向第三方泄露相关信息

【正确答案】C

【答案解析】选项C,涉税鉴证业务报告应由两个以上具有涉税鉴证业务资质的涉税服务人员签字；选项D,鉴证人应当对提供涉税鉴证业务服务过程中形成的业务记录和业务成果以及知悉的委托人和被鉴证人商业秘密和个人隐私予以保密，未经委托人同意,不得向第三方泄露相关信息。

2.（单选题）下列各项中，不能从事涉税鉴证业务的是（ ） 。

A.律师事务所

B.会计师事务所

C.税务师事务所

D.咨询公司

【正确答案】D

【答案解析】选项D，咨询公司不能从事涉税鉴证业务。

【点评】本题考核的是涉税鉴证业务。涉税鉴证业务是指税务师事务所、会计师事务所、律师事务所接受行政机关、纳税人、扣缴义务人委托，按照法律法规以及依据法律、法规制定的相关规定要求，指派本机构税务师、注册会计师、律师，对被鉴证方纳税人涉税事项真实性和合法性进行鉴定和说明，并出具书面专业意见。

3.（单选题）存在以下（　）情形之一的，涉税专业服务机构及涉税服务人员有权终止业务。

A.委托人违反法律、法规及相关规定的

B.委托人提供不真实、不完整资料信息的

C.委托人不按照业务成果进行申报的

D.委托人更换法定代表人

E.其他因委托人原因限制业务实施的情形

【正确答案】ABCE

【答案解析】存在以下情形之一的,涉税专业服务机构及涉税服务人员有权终止业务： 委托人违反法律、法规及相关规定的；委托人提供不真实、不完整资料信息的；委托人不按照业务成果进行申报的；其他因委托人原因限制业务实施的情形。

知识点24：涉税鉴证业务鉴证准备

1.鉴证人承接涉税鉴证业务，应当遵循相关规定，对委托事项进行初步调查和了解，并从以下方面进行分析评估，决定是否接受涉税鉴证业务委托：

（1）委托事项是否属于涉税鉴证业务；

（2）是否具有承办涉税鉴证业务的专业胜任能力；

（3）是否可以承担相应的风险；

（4）承办人员是否为鉴证人提供了涉税服务。

2.鉴证人承接涉税鉴证业务时，应当与委托人进行沟通，并对税务专业术语、鉴证业务范围等有关事项进行解释，避免双方对鉴证项目的业务性质、责任划分和风险承担的理解产生分歧。

3.涉税鉴证业务委托协议应当包括以下基本内容：鉴证事项；鉴证报告的用途或使用范围；鉴证期限、举证期限；鉴证业务报酬及支付方式；委托人或被鉴证人对涉税鉴证业务的配合义务；鉴证人利用专家工作的安排；委托人、鉴证人或被鉴证人的证明责任；责任分担和争议处理方式；其他事项。

4.鉴证人可以要求委托人、被鉴证人出具书面文件，承诺声明对其所提供的与鉴证事项相关的会计资料、纳税资料及其他相关资料的真实性、合法性负责。

1.（单选题）下列关于涉税鉴证业务准备的相关表述，错误的是（　）。

A.鉴证人应当根据鉴证事项的复杂程度、风险状况和鉴证期限等情况，遵循相关的规定，制订总体业务计划和具体业务计划

B.涉税鉴证业务计划确定后，鉴证人可以视情况变化对业务计划作相应的调整

C.项目负责人可以根据业务需要，请求相关领域的专家协助工作

D.项目负责人不需要对专家工作成果负责

【正确答案】D

【答案解析】项目负责人可以根据业务需要，请求相关领域的专家协助工作。项目负责人应当对专家工作成果负责。

2.（单选题）下列关于涉税鉴证业务鉴证准备的表述，错误的是（　）。

A.鉴证人承接涉税鉴证业务，应当对委托事项进行初步调查和了解，并从相关方面进行分析评估，决定是否接受涉税鉴证业务委托

B.税务师事务所决定接受涉税鉴证业务委托的，可不与委托人签订涉税鉴证业务委托协议

C.鉴证人可以要求委托人、被鉴证人出具书面文件，承诺声明对其所提供的与鉴证事项相关的会计资料、纳税资料及其他相关资料的真实性、合法性负责

D.鉴证人应当指派能够胜任受托涉税鉴证业务的具有资质的涉税服务人员作为项目负责人，具体实施涉税鉴证业务

【正确答案】B

【答案解析】税务师事务所决定接受涉税鉴证业务委托的，应当遵循相关的规定，与委托人签订涉税鉴证业务委托协议，并报送《涉税专业服务协议要素信息采集表》。

3.（单选题）鉴证人承接涉税鉴证业务，应当对委托事项进行初步调查和了解，并从以下（　）方面进行分析评估，决定是否接受涉税鉴证业务委托。

A.委托事项是否属于涉税鉴证业务

B.是否具有承办涉税鉴证业务的专业胜任能力

C.是否可以承担相应的风险

D.承办人员是否为鉴证人提供了涉税服务

E.是否通过函证来获取证据

【正确答案】ABCD

【答案解析】鉴证人承接涉税鉴证业务，应当对委托事项进行初步调查和了解，并从下列方面进行分析评估，决定是否接受涉税鉴证业务委托：①委托事项是否属于涉税鉴证业务；②是否具有承办涉税鉴证业务的专业胜任能力；③是否可以承担相应的风险；④承办人员是否为鉴证人提供了涉税服务；⑤其他相关因素。

选项 D 正确，承办人员是否为鉴证人提供了涉税服务，用意是识别哪些人员提供过涉税服务，因为提供涉税服务的承办人员与鉴定人员不能为同一人。鉴证人是提供鉴证服务的税务师或税务师事务所。承办人就是另外的税务师或税务师事务所，例如：税务师 A 为企业办理所得税纳税申报，就不能再为其做所得税鉴证服务。

知识点 25：涉税鉴证业务证据收集评价、鉴证事项评价

涉税鉴证业务证据收集评价：

1.证据类型包括书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录。

2.鉴证人可以通过以下途径，获取涉税鉴证业务证据：

（1）委托人配合提供的鉴证材料；

（2）被鉴证人协助提供的鉴证材料；

（3）鉴证人采取审阅、查阅、检查和盘点、询问或函证、记录及其他方法取得的鉴证材料。

3.鉴证人应当根据鉴证事项的具体情况，从以下方面审查证据的合法性：

（1）证据是否符合法定形式；

（2）证据的取得是否符合法律、法规、规章和司法解释的规定；

（3）是否有影响证据效力的其他违法情形。

4.鉴证人应当根据鉴证事项的具体情况，从以下方面审查证据的真实性：

（1）证据形成的原因；

（2）发现证据时的环境；

（3）证据是否为原件、原物，复制件、复制品与原件、原物是否相符；

（4）提供证据的人或者证人与被鉴证人是否具有利害关系；

（5）影响证据真实性的其他因素。

5.鉴证人应当根据鉴证事项的具体情况，从以下方面审查证据的相关性：

（1）证据与待证事实是否具有证明关系；

（2）证据与待证事实的关联程度；

（3）影响证据关联性的其他因素。

6.以下证据材料不得作为鉴证依据：

（1）违反法定程序收集的证据材料；

（2）以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料；

（3）以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料；

（4）无正当事由超出举证期限提供的证据材料；

（5）无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品；

（6）无法辨明真伪的证据材料；

（7）不能正确表达意志的证人提供的证言；

（8）不具备合法性、真实性的其他证据材料。

7.鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，不能替代或减轻委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任。

鉴证事项评价：

1.鉴证事项的合理性评价要点包括：处理行为是否客观、是否符合情理。如是否符合交易常规、会计常规。

2.鉴证人发表鉴证结论，应关注事实是否清楚，被鉴证事项的交易各方、征纳双方、争议各方等当事人对鉴证事项的事实陈述是否基本一致，是否能根据委托方提供的证据查明事实。

3.鉴证人发表鉴证结论，应关注证据是否确实充分。证据是否已经查证属实并在量上达到足以得出确定结论的程度。鉴证评价是否能够得出唯一结论，排除合理怀疑。

4.鉴证人发表鉴证结论，应关注适用依据是否正确，鉴证业务是否准确适用法律依据。适用法律依据要具体到“条、款、项、目”；是否存在常见的错误，如适用已经失效或者尚未生效的依据、应当适用上位法却适用了下位法、引用法律条款错误、遗漏法律条款或者适用法律条款不具体不规范等。

【举例】《税收征收管理法》第六十四条　纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处五万元以下的罚款→按照本条规定予以处罚的行为是纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据，而且该行为并未造成纳税人、扣缴义务人不缴或者少缴税款的后果。如果纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据，不缴或者少缴税款的，属于偷税行为，应当按照第六十三条的规定予以处罚。

5.鉴证人发表鉴证结论，应关注适用程序是否合法，处理税务事项整个过程是否符合法律、法规、规章、规范性文件规定的主体、权限、内容、方式、步骤、时限、结果等程序事项。

【举例】纳税人应当自纳税年度终了之日起 5 个月内，进行企业所得税汇算清缴，结清应缴应退企业所得税税款。

纳税人在年度中间发生解散、破产、撤销等终止生产经营情形，需进行企业所得税清算的，应在清算前报告主管税务机关，并自实际经营终止之日起 60 日内进行汇算清缴，结清应缴应退企业所得税款；纳税人有其他情形依法终止纳税义务的，应当自停止生产、经营之日起 60 日内，向主管税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

1.（单选题）下列关于涉税鉴证业务证据收集评价的说法，错误的是（　）。

A.涉税鉴证业务证据范围主要包括:时间范围、职权范围、业务范围

B.涉税鉴证业务证据种类包括：书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、

勘验笔录、现场笔录

C.鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，可以减轻委托人的纳税申报责任

D.以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料不得作为鉴证依据

【正确答案】C

【答案解析】鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，不能替代或减轻委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任。

2.（单选题）鉴证人获取涉税鉴证证据不可以用的方法是（　）。

A.偷拍偷录

B.审阅书面材料

C.检查盘点实物

D.询问或函证事项

【正确答案】A

【答案解析】下列证据材料不得作为鉴证依据：

①违反法定程序收集的证据材料；②以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料；③以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料；④无正当事由超出举证期限提供的证据材料；⑤无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品；⑥无法辨明真的证据材料；⑦不能正确表达意志的证人提供的证言；⑧不具备合法、真实性的其他证据材料。

3.（单选题）通过（　）形式取得的证据材料，不得作为鉴证依据。

A.盘点

B.审阅

C.欺诈

D.偷拍

E.利诱

【正确答案】CDE

【答案解析】以下证据材料不得作为鉴证依据：

（1）违反法定程序收集的证据材料；

（2）以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料；

（3）以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料；

（4）无正当事由超出举证期限提供的证据材料；

（5）无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品；

（6）无法辨明真伪的证据材料；

（7）不能正确表达意志的证人提供的证言；

（8）不具备合法性、真实性的其他证据材料。

知识点 26：税务司法鉴定服务

定义和范围	1.税务司法鉴定是指在诉讼过程中，涉税服务人员所在的税务师事务所接受办案机关的委托对诉讼涉及的税务问题进行审查、鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。 2.税务司法鉴定业务鉴定事项的范围包括：具体税种纳税义务的发生与税款缴纳情况；增值税专用发票开具、认证、抵扣情况；其他可以用于抵扣税款发票的开具与抵扣情况；获取国家减税、免税、退税、出口退税情况；民事平等主体之间发生的涉税争议事项；其他在诉讼活动中需要进行鉴定的涉税事项。 3.税务司法鉴定实行鉴定人负责制度。鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定，并对自己作出的鉴定意见负责。 鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人。
业务承接	1.刑事诉讼活动 税务师事务所不得违反法律、法规、规章的有关规定接受犯罪嫌疑人、被告人及其代理人的委托。 【注】在民事及行政诉讼活动中，税务师事务所可以接受原告、被告、第三人、上诉人、被上诉人等诉讼参与主体的委托，就争讼有关的涉税事项出具专家意见。在仲裁、调解等非诉讼争议解决程序中，税务师事务所可以接受争议解决机关、争议各方、其他程序参与方的委托就争议有关的涉税事项出具专家意见。 2.未经委托人同意，鉴定人不得查阅委托人提供材料范围之外的案卷材料。 3.税务师事务所应当自收到委托之日起 7 个工作日作出是否承接的决定。对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托，税务师事务所可以与委托人协商确定。 4.税务师事务所决定承接鉴定委托的，应当与委托人签订司法鉴定委托书。

业务实施	1.有以下情形的，鉴定人及助理人员应当回避： （1）本人或者其近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件存在利害关系； （2）曾经参加过同一鉴定事项鉴定； （3）曾经为被鉴定单位提供过涉税代理服务； （4）曾经作为专家提供过咨询意见； （5）曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭调查活动； （6）其他可能影响鉴定人独立、客观、公正进行鉴定的情况。 【注】鉴定人自行提出回避的，由其所属的税务师事务所决定；委托人要求鉴定人回避的，应当向该鉴定人所属的税务师事务所提出，由税务师事务所决定。委托人对税务师事务所作出的鉴定人是否回避的决定有异议的，可以撤销鉴定委托。 2.鉴定人必要时在征得委托人同意后，可以询问诉讼当事人、证人。 3.经委托人同意，税务师事务所可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由不少于 2 名涉税专业服务人员进行，其中至少 1 名应为该鉴定事项的鉴定人。现场提取鉴定材料时，应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名。 4.税务师事务所应当自税务司法鉴定委托书生效之日起 30 个工作日内完成委托事项的鉴定。鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者检验过程需要较长时间的，经委托人同意、本税务师事务所负责人批准，完成鉴定的时限可以延长，延长时限一般不得超过 30 个工作日。税务师事务所与委托人对鉴定时限另有约定的，从其约定。在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定资料所需的时间，不计入鉴定时限。
	5.具有以下情形之一的，可以终止鉴定： （1）发现委托人要求或者暗示税务师事务所、鉴定人按其意图或者特定目的提供鉴定意见的； （2）鉴定材料发生耗损，委托人不能补充提供； （3）委托人不履行税务司法鉴定委托书规定的义务或者鉴定活动受到严重干扰，致使鉴定无法继续进行； （4）委托人主动撤销鉴定委托或者委托人拒绝支付鉴定费用； （5）因不可抗力致使鉴定无法继续进行； （6）其他需要终止鉴定的情形。

	6.鉴定过程中，有以下情形之一的，税务师事务所可以根据委托人的请求进行补充鉴定： （1）原委托鉴定事项有遗漏的； （2）委托人就原委托鉴定事项提供新的财务会计资料或证据的； （3）其他需要补充鉴定的情形。 注：补充鉴定应当由原税务师事务所的原鉴定人进行。 补充鉴定的鉴定文书应当与原鉴定文书同时使用。 7.有以下情形之一的，税务师事务所可以接受委托进行重新鉴定： （1）原鉴定人不具有从事原委托事项相应资格或能力； （2）原税务师事务所超出登记的业务范围组织鉴定； （3）原鉴定人应当回避而没有回避； （4）委托人或者其他诉讼当事人对原鉴定意见有异议，并能提出合法依据和合理理由； （5）委托人依照法律、法规规定要求重新鉴定； （6）法律、法规规定需要重新鉴定的其他情形。 【注】重新鉴定应当委托原税务师事务所以外的其他税务师事务所进行。因特殊原因，委托人也可以委托原税务师事务所进行，但原税务师事务所应当指定原鉴定人以外的其他符合条件的鉴定人进行。 8.鉴定过程中，涉及复杂、疑难、特殊技术问题的，经委托人同意，鉴定人可以向本事务所以外的相关专业领域的专家进行咨询，但最终的鉴定意见应当由本事务所的鉴定人出具。提供咨询意见的专家应当对其发表的意见进行签名并存入鉴定档案。
税务司法鉴定意见书的出具	1.受托的税务司法鉴定业务完成后，税务师事务所和鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作税务司法鉴定意见书。 2.税务司法鉴定意见书不应包含的内容：超出税务司法鉴定范围的结论或意见，如对相关法律问题的判断、对财务凭证内容真实性的识别、对财务会计资料证据中的形象痕迹的识别、对交易事项主观动机的推断等；鉴定人未取得相应证据而主观臆断事实；超出本次鉴定委托事项的结论或意见；其他不应确认的内容。 3.税务司法鉴定意见书出具后，发现有以下情形之一的，可以进行补正： （1）表格、图像不清晰； （2）签名、盖章或者编号不符合制作要求； （3）数字输入错误，但不影响鉴定意见； （4）文字表达有瑕疵或者有错别字，但不影响鉴定意见。

	【注】补正应当在原鉴定意见书上进行，由至少一名鉴定人在补正处签名，并在补正处加盖本事务所公章。必要时，可以出具补正书。对鉴定意见书进行补正，不得改变鉴定意见的原意。
业务记录	1.税务司法鉴定业务鉴定档案包括以下内容：《委托书》以及其他委托人的身份证明材料；税务司法鉴定意见书；税务司法鉴定业务工作底稿；鉴定材料目录；其他应当留存的材料。 2.税务司法鉴定业务鉴定档案属于税务师事务所的业务档案,应当至少保存 10 年;法律、行政法规另有规定的除外。 3.未经税务司法鉴定业务委托人同意，税务师事务所不得向他人提供鉴定档案，但以下情形除外：税务机关因行政执法需要进行查阅；涉税专业服务监管部门和行业自律部门因检查执业质量需要进行查阅；公安机关、人民检察院、人民法院根据有关法律、法规需要进行查阅。
鉴定人出庭作证	1.经人民法院依法通知，鉴定人应当出庭作证，回答与鉴定事项有关的问题。 2.有以下情形之一的，经人民法院许可，鉴定人可以通过书面证言、视听传输技术、视听资料和庭外调查等方式作证： （1）因健康原因不能出庭； （2）因路途遥远、交通不便不能出庭； （3）因自然灾害等不可抗力不能出庭； （4）因人身安全受到重大威胁不能出庭； （5）有其他正当理由不能出庭。

1.（单选题）税务司法鉴定服务鉴定过程中，有以下情形之一的，税务师事务所可以根据委托人的请求进行补充鉴定（　）。

A.委托人就原委托鉴定事项提供新的财务会计资料或证据

B.原税务师事务所超出登记的业务范围组织鉴定

C.原鉴定人不具有从事原委托事项相应资格或能力

D.委托人或者其他诉讼当事人对原鉴定意见有异议，并能提出合法依据和合理理由

【正确答案】A

【答案解析】选项 BCD，属于税务师事务所可以接受委托进行重新鉴定的范围。

2.（单选题）税务司法鉴定意见书出具后，发现有符合规定的情形的，可以进行补正。下列情形中，不属于可以进行补正情形的是（　）。

A.表格、图像不清楚，签名盖章或者编号不符合制作要求

B.数字输入错误，但不影响鉴定意见

C.文字表达有瑕疵或者有错别字，但不影响鉴定意见

D.出具鉴定意见后，发现新的情况需要修改鉴定意见书

【正确答案】D

【答案解析】选项D，出具鉴定意见后，发现新的情况需要修改鉴定意见书，不可以进行补正。

【点评】本题考查税务司法鉴定意见书可以补正的情形。税务司法鉴定意见书出具后，发现有下列情形之一的，可以进行补正： ①表格、图像不清晰； ②签名、盖章或者编号不符合制作要求； ③数字输入错误，但不影响鉴定意见； ④文字表达有瑕疵或者有错别字，但不影响鉴定意见。

补正应当在原鉴定意见书上进行，由至少一名鉴定人在补正处签名，并在补正处加盖本事务所公章。必要时，可以出具补正书； 对鉴定意见书进行补正，不得改变鉴定意见的原意。

3.（单选题）针对税务司法鉴定服务，税务师事务所应当自收到委托之日起（ ）个工作日作出是否承接的决定。

A.5

B.7

C.10

D.15

【正确答案】B

【答案解析】税务师事务所应当自收到委托之日起7个工作日作出是否承接的决定。

第七章 税务咨询服务

知识点27：专业税务顾问服务的基本内容

类别	具体内容
专项税务咨询服务	包括但不限于下列服务： （1）涉税尽职审慎性调查； （2）纳税风险评估； （3）资本市场特殊税务处理合规性审核； （4）与特别纳税调整事项有关的服务。
长期税务顾问服务	不短于1年的咨询服务。包括但不限于以下服务： （1）税务信息提供；

	（2）税务政策解释和运用咨询； （3）办税事项提醒和风险提示； （4）涉税措施的评价和建议； （5）代表委托人向税务机关咨询问题和协商税务处理等业务。

1.（单选题）下列属于专业税务顾问服务范围的是（ ）。

A.办理税务注销

B.专项税务咨询服务

C.代办涉税争议

D.研发费用加计扣除鉴定

【正确答案】B

【答案解析】专业税务顾问服务的基本内容包括专项税务咨询服务和长期税务顾问服务。

2.（单选题）下列关于专业税务顾问的表述，错误的是（ ）。

A.时间上的连续性是专业税务顾问的特点之一

B.专业税务顾问可以为委托人提供长期税务顾问服务

C.提供长期顾问服务的专业税务顾问协议有效期通常在 1 年以上

D.涉税尽职审慎性调查属于长期顾问服务的内容

【正确答案】D

【答案解析】选项 D，涉税尽职审慎性调查属于专项税务咨询服务的内容。

3.（多选题）下列属于专项税务咨询服务的有（ ）。

A.涉税尽职审慎性调查

B.纳税风险评估

C.税务信息提供

D.与特别纳税调整事项有关的服务

E.涉税措施的评价和建议

【正确答案】ABD

【答案解析】选项 CE，属于长期税务顾问服务。

专项税务咨询服务包括但不限于下列服务：

(1)涉税尽职审慎性调查；

(2)纳税风险评估；

(3)资本市场特殊税务处理合规性审核；

(4)与特别纳税调整事项有关的服务。

知识点 28：税务合规计划服务

特点	合法性；策划性；目的性；适用性和可操作性
服务内容	根据委托人不同的特定目的，税务合规计划的服务内容主要包括如下五个方面： 1.战略规划税务合规计划。 2.经营活动税务合规计划。 3.企业重组税务合规计划。 4.投融资税务合规计划。 5.其他事项税务合规计划。
基本方法	可以降低税收负担的税务合规计划方法，主要有以下八种： 1.不予征税方法，是指选择国家税收法律法规和规章规定不予征税的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 2.减免税方法，是指选择国家税收法律法规和规章规定的可以享受减税或免税优惠的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 3.税率或征收率差异方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定的税率差异，选择税率或征收率较低的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 4.分割方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，选择能使计税依据进行分割的经营、投资、理财等活动方案实现或是不同税负、税种的计税依据相分离；或是分解为不同纳税人或征税对象，增大不同计税依据扣除的额度或频度，以减轻税收负担的方法。 5.扣除方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的计税依据中尽量增多可以扣除的项目或金额，以减轻税收负担的方法。 6.抵免方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的已纳税额或相应支出，在其应纳税额中予以抵扣，以减轻税收负担的方法。 7.延期纳税方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的当期应纳税额延期缴纳，以实现减轻税收负担的方法。 8.退税方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的相关税款得到退还的方法。
实施步骤	税务合规计划服务的实施步骤包括了解业务目标、制定业务计划、收集项目资料、确定法律依据、测算数据结果、制定合规计划方案、方案综合辩证分析。其中，收集项目资料、确定法律依据、测算数据结果、制定合规计划方案、方案综合辩证分析是实施税务合规计划的核心步骤。

1.（单选题）根据国家税收法律法规和规章规定，选择能使计税依据进行分割的经营、投资、理财等活动的方案实现或是不同税负、税种的计税依据相分离；或是分解为不同纳税人或征税对象，增大不同计税依据扣除的额度或频度，以求减轻税收负担的方法是（　）。

A.减免税方法

B.扣除方法

C.不予征税方法

D.分割方法

【正确答案】D

【答案解析】分割方法是指根据国家税收法律法规和规章规定，选择能使计税依据进行分割的经营、投资、理财等活动的方案实现或是不同税负、税种的计税依据相分离；或是分解为不同纳税人或征税对象，增大不同计税依据扣除的额度或频度，以求减轻税收负担的方法。

2. （单选题）根据国家税收法律、法规或政策规定的税率差异，选择税率或征收率较低的经营、投资、理财等活动的方案，以减轻税收负担的方法是（　）。

A.退税方法

B.分割方法

C.税率或征收率差异方法

D.扣除方法

【正确答案】C

【答案解析】税率或征收率差异方法是指根据国家税收法律、法规或政策规定的税率差异，选择税率或征收率较低的经营、投资、理财等活动的方案，以减轻税收负担的方法。

3. .A 企业持有 B 企业股份，现拟终止投资，其中方案一是直接将股权全部转让，方案二是先进行股息分配，再进行股权转让，方案二体现的税务合规计划方法主要是（　）。

A.减免税方法

B.扣除方法

C.抵免方法

D.延期纳税方法

【正确答案】A

【答案解析】方案二先进行股息分配，再转让，其中符合条件的居民企业之间的股息、红利免征企业所得税，然后股权转让收入扣除投资成本正常纳税，则进行股息分配体现的是减免税方法。

第八章 其他税务事项代理服务

知识点 29：涉税信息报告事项代办服务

服务内容	涉税信息报告事项代办业务，是指税务师事务所接受纳税人、扣缴义务人、缴费人（简称委托人）委托，在其权限内，以委托人的名义代为办理基础信息报告、制度信息报告、跨区域涉税事项、资格信息报告、特殊事项报告等税务事项的服务业务。
基础信息报告代办	包括代办一照一码户登记信息确认、代办两证整合个体工商户登记信息确认、代办一照一码户信息变更、代办两证整合个体工商户信息变更、代办纳税人（扣缴义务人）身份信息报告、代办自然人自主报告身份信息、代办扣缴义务人报告自然人身份信息、代办解除相关人员关联关系和代办税务证件增补发业务共 9 项。
制度信息报告代办	包括代办存款账户账号报告、代办会计制度及核算软件备案报告和代办银税三方（委托）划缴协议业务共 3 项。
跨区域涉税事项信息报告代办	包括代办跨区域涉税事项报告（机构所在地税务机关）、代办跨区域涉税事项报验（经营地税务机关）和代办跨区域经营涉税事项反馈业务（经营地税务机关）共 3 项。
资格信息报告代办	包括代办增值税一般纳税人登记、代办选择按小规模纳税人纳税的情况说明、代办货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案、代办增值税适用加计抵减政策声明、代办农产品增值税进项税额扣除标准备案、代办软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告和代办软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告业务共 7 项。
特殊事项报告代办业务	包括代办欠税人处置不动产或大额资产报告、代办纳税人合并分立情况报告、代办停业登记报告、代办复业登记报告、代办个人所得税递延纳税报告、代办科技成果转化暂不征收个人所得税备案、代办个人所得税分期缴纳报告、代办个人所得税抵扣情况报告、代办合伙制创业投资企业单一投资基金核算方式报告、代办企业所得税汇总纳税信息报告、代办核定征收企业所得税重大变化报告、代办综合税源信息报告、代办增量房房源信息报告、代办建筑业项目报告、代办注销建筑业项目报告、代办不动产项目报告、代办注销不动产项目报告、代办房地产税收一体化信息报告和税收统计调查数据采集业务共 19 项。

1.（单选题）下列业务不属于制度信息报告代办业务的是（ ）。

A.代办存款账户账号报告业务

B.代办银税三方（委托）划缴协议业务

C.代办跨区域涉税事项报告业务

D.代办财务会计制度及核算软件备案报告业务

【正确答案】C

【答案解析】制度信息报告代办业务，包括代办存款账户账号报告、会计制度及核算软件备案报告和银税三方(委托)划缴协议业务共 3 项。

2.（单选题）下列选项中，不属于资格信息报告代办业务的是（　）。

A.代办农产品增值税进项税额扣除标准备案业务

B.代办软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告业务

C.代办复业登记报告业务

D.代办选择按小规模纳税人纳税的情况说明业务

【正确答案】C

【答案解析】选项 C，属于特殊事项报告代办业务。资格信息报告代办业务,包括代办增值税一般纳税人登记、选择按小规模纳税人纳税的情况说明、货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案、增值税适用加计抵减政策声明、农产品增值税进项税额扣除标准备案、软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告和软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告业务。

3.（单选题）下列业务不属于特殊事项报告代办业务的是（　）。

A.代办综合税源信息报告业务

B.代办增量房房源信息报告业务

C.代办注销建筑业项目报告业务

D.代办解除相关人员关联关系业务

【正确答案】D

【答案解析】选项 D，属于基础信息报告代办业务。

第九章 其他涉税专业服务

知识点 30：税务行政复议的受理范围（必经、选择）

1.必经复议与选择复议

必经复议	（1）对税务机关作出的征税行为不服； （2）对税务机关当场作出的行政处罚决定不服； （3）认为税务机关存在未履行法定职责情形； （4）申请政府信息公开，税务机关不予公开； （5）法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。

选择复议	申请人对其他行政行为不服，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

2.申请人对税务机关作出的征税行为不服，按照规定申请行政复议的，必须依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或解缴税款和滞纳金，或提供相应的担保，才可以在缴清税款和滞纳金以后或所提供的担保得到作出行政行为的税务机关确认之日起60日内提出行政复议申请；

3.申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议；

情形	条件	复议机关
对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的	先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议	向作出行政处罚决定的税务机关申请行政复议
对已处罚款和加处罚款都不服的	无需缴纳罚款和加处罚款	一并向作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关申请行政复议

4.申请人提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机关应当告知申请人变更被申请人。申请人不变更被申请人的，行政复议机关不予受理，或者驳回行政复议申请；

5.申请人向行政复议机关申请行政复议，复议机关已经受理的，在法定行政复议期限内申请人不得再向人民法院提起行政诉讼；申请人向人民法院提起行政诉讼，人民法院已依法受理的，不得申请行政复议。

1.（单选题）在税务行政复议范围中，下列行为属于税务机关作出的征税行为的是（　）。

A.税务机关拒绝代开发票行为

B.税务机关委托扣缴义务人作出的代扣代缴税款行为

C.税务机关对纳税人少缴税款的行为作出罚款的处罚决定

D.税务机关对纳税人作出的行政许可行为

【正确答案】B

【答案解析】税务机关作出的征税行为（必经复议）包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为，以及征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。以上选项只有选项B属于征税行为。

2.（单选题）申请人对税务行政复议范围中（　）行为不服的，可以向复议机关申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

A.确认抵扣税款

B.不予代开发票

C.加收滞纳金

D.确认税款征收方式

【正确答案】B

【答案解析】申请人对税务机关作出的征税行为不服的，应当先向复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再向人民法院提起行政诉讼。选项 ACD 均属于税务机关作出的征税行为。

【点评】下列情形之一，申请人对税务机关作出的征税行为不服的，应当先向行政复议机关申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。（复议前置，先复议再诉讼）

①确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为；②征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。

3.（多选题）税务机关的下列行为中，既可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼的有（　）。

A.不予代开发票

B.存在未履行法定职责情形

C.给予较低的纳税缴费信用等级

D.加收滞纳金

E.不予登记为增值税一般纳税人身份

【正确答案】ACE

【答案解析】必经复议包括：①对税务机关作出的征税行为不服；②对税务机关当场作出的行政处罚决定不服；③认为税务机关存在未履行法定职责情形；④申请政府信息公开，税务机关不予公开；⑤法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。选项 D 属于征税行为，必须先申请行政复议。

知识点 31：税务行政复议的中止、终止和停止执行

1.停止执行

（1）被申请人认为需要停止执行；

（2）行政复议机关认为需要停止执行；

（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；

（4）法律规定停止执行。

2.行政复议中止

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的公民下落不明；

（4）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人；

（5）申请人、被申请人因不可抗力或其他正当理由，不能参加行政复议；

（6）依照《行政复议法》规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止；

（7）行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认；

（8）行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结；

（9）申请人依照规定提出对有关规范性文件的附带审查申请，或行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时认为其依据不合法；

（10）需要中止行政复议的其他情形。

3.行政复议终止

（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的；

（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属放弃行政复议权利的；

（3）作为申请人的法人或其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利；

（4）申请人对行政拘留或限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施的；

（5）依照前述行政复议中止情形第（1）项、第（2）项、第（4）项的规定中止行政复议满 60 日，行政复议中止的原因仍未消除的：

复议中止的第（1）项、第（2）项、第（4）项：

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人。

1.（单选题）行政复议期间，下列情形中，属于行政复议终止的是（　）。

A.作为申请人的公民下落不明的

B.作为申请人的法人或者其他组织终止，其权利义务的承受人放弃行政复议权利的

C.申请人、被申请人因不可抗力或者其他正当理由，不能参加行政复议的

D.行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结的

【正确答案】B

【答案解析】选项 ACD 为行政复议中止的情形。

2.（单选题）行政复议期间，下列关于停止执行的表述，错误的是（　）。

A.被申请人认为需要停止执行的，可以停止执行

B.行政复议机关认为需要停止执行的，可以停止执行

C.申请人申请停止执行，可以停止执行

D.法律规定停止执行的，可以停止执行

【正确答案】C

【答案解析】选项 C 正确表述为：申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的。

3.（单选题）下列情形中，会导致税务行政复议终止的是（ ）。

A.申请人因不可抗力不能参加行政复议的

B.被申请人认为需要停止执行具体行政复议的

C.作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的

D.申请人要求撤回行政复议申请，复议机构准予撤回的

【正确答案】D

【答案解析】行政复议期间，有下列情形之一，行政复议终止：

（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的。

（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或其近亲属放弃行政复议权利的。

（3）作为申请人的法人或其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利。

（4）申请人对行政拘留或限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施的。

（5）依照前述行政复议中止情形第（1）项、第（2）项、第（4）项的规定中止行政复议满 60 日，行政复议中止的原因仍未消除的。

知识点 32：税务行政复议证据

1.行政复议证据包括书证；物证；视听资料；电子数据；证人证言；当事人陈述；鉴定结论；勘验笔录、现场笔录。

2.被申请人对其作出的行政行为的合法性、适当性负有举证责任。

有下列情形之一的，申请人应当提供证据：

①认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责的证据，但是被申请人应当依职权主动履行法定职责或者申请人因正当理由不能提供的除外；

②提出行政赔偿请求的，提供受行政行为侵害而造成损害的证据，但是因被申请人原因导致申请人无法举证的，由被申请人承担举证责任；

③法律、法规规定需要申请人提供证据的其他情形。

3.行政复议机关取得的有关材料不得作为支持被申请人行政行为的证据；

4.行政复议机关调查取证时，行政复议人员不得少于 2 人，并应当出示行政复议工作证件；

5.行政复议期间，被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或个人收集证据，自行收集的证据不作为认定行政行为合法性、适当性的依据。行政复议期间，申请人或第三人提出被申请行政复议的行政行为作出时没有提出的理由或证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据；

6.行政复议期间，申请人、第三人及其委托代理人可以按照规定查阅、复制被申请人提出的书面答复、作出行政行为的证据、依据和其他有关材料，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者可能危及国家安全、公共安全、社会稳定的情形外，行政复议机构应当同意。

1.（单选题）下列有关行政复议证据的说法，正确的是（　）。

A.在行政复议过程中，被申请人可以自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据

B.行政复议期间，申请人或者第三人提出被申请行政复议的行政行为作出时没有提出的理由或者证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据

C.调查取证时，行政复议工作人员可以为 1 人

D.申请人和第三人不可以查阅被申请人提出的书面答复

【正确答案】B

【答案解析】选项 A，行政复议期间，被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或者个人收集证据，自行收集的证据不作为认定行政行为合法性、适当性的依据；选项 C，调查取证时，行政复议人员不得少于 2 人，并应当出示行政复议工作证件；选项 D，行政复议期间，申请人、第三人及其委托代理人可以按照规定查阅、复制被申请人提出的书面答复、作出行政行为的证据、依据和其他有关材料，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者可能危及国家安全、公共安全、社会稳定的情形外，行政复议机构应当同意。

2.（单选题）下列不属于行政复议证据的是（　）。

A.书证

B.物证

C.视听资料

D.其他案件结论

【正确答案】D

【答案解析】行政复议证据包括下列类别：①书证；②物证；③试听资料；④电子数据；⑤证人证言；⑥当事人的陈述；⑦鉴定结论；⑧勘验笔录、现场笔录。行政复议证据不包括其他案件结论。

3.（多选题）下列证据材料不得作为税务行政复议定案依据的有（　）。

A.违反法定程序收集的证据材料

B.以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据资料

C.以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料

D.无正当事由超出举证期限提供的证据材料

E.可以表达意志的证人提供的证言

【正确答案】ABCD

【答案解析】选项 E，不能正确表达意志的证人提供的证言才不得作为税务行政复议定案依据。

知识点 33：税务行政诉讼的受案范围

（一）税务机关作出的征税行为

包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、 纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为， 以及征收税款、 加收滞纳金， 扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、 代征行为等。

（二）行政许可、行政审批行为

（三）发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等

（四）税务机关作出的税收保全措施、强制执行措施

（五）税务机关作出的行政处罚行为

1.罚款；

2.没收财物和违法所得；

3.停止出口退税权。

（六）税务机关不依法履行下列职责的行为

1.颁发税务登记证；

2.开具、出具完税凭证、外出经营活动税收管理证明——现在改为"跨区域涉税事项报告"；

3.行政赔偿；

4.行政奖励；

5.其它不依法履行职责的行为。

（七）税务机关作出的资格认定行为

（八）税务机关不依法确认纳税担保行为

（九）政府信息公开工作中的行政行为

（十）税务机关作出的纳税信用等级评定行为

（十一）税务机关作出的通知出入境管理机关阻止出境行为

（十二）税务机关作出的其他行政行为

申请人认为税务机关的行政行为所依据的规范性文件不合法，对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请（不包括规章）。

1.（单选题）税收法律救济的终极手段是（ ）。

A.税务行政复议

B.行政赔偿

C.税务行政诉讼

D.税收优惠

【正确答案】C

【答案解析】税务行政诉讼由人民法院对涉税行政行为进行司法审查，因此，相对税务行政复议而言,救济力度更大,纠错能力更强,监督效果更明显,是税收法律救济的终极手段。

2.（单选题）下列选项中属于税务行政诉讼的受案范围的是（　）。

A.税务机关对税务人员的奖惩规定

B.税务行政调解行为

C.不具有强制力的税务行政指导行为

D.税务机关干预企业的经营自主权

【正确答案】D

【答案解析】选项ABC属于人民法院不受理公民、法人或者其他组织对税务机关提起诉讼的范围。人民法院不受理公民、法人或者其他组织对税务机关的下列事项提起的诉讼:①行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。②税务机关对税务人员的奖惩、任免等决定。③税务行政调解行为，例如上级税务机关对下级税务机关与纳税人之间的涉税争议进行调解的行为。④不具有强制力的税务行政指导行为，例如税务机关对纳税人咨询税收业务问题的答复。⑤其他对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的税务行政行为,例如税务机关就税收违法案件查处情况据实答复案件检举人的行为。

3.（单选题）税务行政复议的受案范围中属于税务机关作出的征税行为的是（　）。

A.出具完税凭证

B.停止出口退税权

C.加收滞纳金

D.代开发票

【正确答案】C

【答案解析】税务机关作出的征税行为包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为，以及征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。